



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Pembatalan Merek pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut antara:

SAMGONG GEAR IND.,Co., Ltd

Suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk pada ketentuan hukum negara Republik Korea Selatan, berkedudukan di: 741-4, Kojan-dong, Namdong-ku, Incheon city, Republik Korea Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Presiden Direktur : Chong Ho Hyun, memberi kuasa kepada Agustia Krisanti, S.H.,M.H dan kawan-kawan, para Advokat, Konsultan Hukum dan Konsultan Hak Atas Kekayaan Intelektual pada Firma Hukum Agustia dan Rekan, beralamat di Gedung Arva, lantai 4, Jalan R.P. Soesoso No.40 Gondangdia, Jakarta Pusat, 10350 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**; -----

Lawan:

I. T A N R I

beralamat di Muara Karang Blok I.1.U/77 Rt. 020 Rw. 002, Kel Pluit, Kec Penjaringan Jakarta Utara dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Jekrinus Hasiholan Sirait, S.H.,C.P.L, dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor Hukum dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Frans Patent & Rekan, berkantor di Roxy Square, Jalan Kiyai Tapa Lantai I Bok 5 No.7, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat 11450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**; -----

II. c.q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I

c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal. 1 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c.q. DIREKTORAT MEREK

beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, RT.16/RW.4, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis : Fathlurachman, S.H.,M.M, memberi kuasa kepada Abdul Hakim, S.H.,M.Hum dan kawan-kawan, para Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT**; -----

Pengadilan Niaga tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengarkan keterangan dari para pihak yang berperkara; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 12 Agustus 2019, di bawah register perkara Nomor 49/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst., yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa PENGUGAT (**SAMGONG GEAR IND.CO.,LTD.**), adalah perusahaan berasal dari negara Korea Selatan yang telah berdiri sejak tahun 1967 dan bergerak dibidang industri yang memproduksi berbagai jenis barang yang terbuat dari logam berupa gear yang dipergunakan untuk berbagai jenis kendaraan (mobil penumpang, truk, bis, serta traktor) yang menggunakan merek pada produknya sebagaimana tertera dibawah ini:

SAMGONG

Tempelkan etike

Hal. 2 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



SAMGONG dan logo gir (G)

Logo gir (G)

Tempelkan etike

Tempelkan etiket

Legalitas dan Aktifitas PENGGUGAT dapat dibuktikan dari Akta Pendirian Perusahaan dan Company Profile yang akan menjadi bukti bagi PENGGUGAT nantinya; -----

2. Bahwa mohon untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa merek milik PENGGUGAT sebagaimana tersebut pada butir 1 diatas, adalah merek dagang yang diambil dari bagian **nama badan hukum** PENGGUGAT dan **logo perusahaan** PENGGUGAT. (SAMGONG GEAR IND., Co., Ltd); -----
3. Bahwa produk hasil produksi PENGGUGAT yang menggunakan merek "**SAMGONG**", "**SAMGONG dan logo gir(G)**" dan "**logo gir (G)**" adalah produk bermutu tinggi yang diproduksi dengan teknologi tinggi (*high tech*) dan telah memenuhi standar mutu diberbagai negara, antara lain Jepang, Amerika dan Jerman, serta telah menerima Sertifikat Jaminan Mutu yakni ISO 9001:2015. Adapun Kapasitas produksi untuk produk gear transmisi mencapar 50.000 piecis perbulan; -----
4. Bahwa produk hasil produksi PENGGUGAT dengan merek "**SAMGONG**", "**SAMGONG dan logo gir(G)**" dan "**logo gir (G)**", adalah produk terkenal yang telah dipergunakan berbagai kendaraan dari berbagai merek kendaraan terkenal diberbagai negara, antara lain:
 - Di benua Eropah dipergunakan oleh Mercedes Benz, Scania, Volvo; -----
 - Di Benua Amerika dipergunakan oleh General Motors, Chrysler, Ford; ----
 - Di Jepang dipergunakan oleh Mitsubushi, Isuzu, Hino dan Toyota; -----
 - Di Korea dipergunakan oleh Hyundai, Kia, Ssyangyong; -----

Hal. 3 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



5. Bahwa adalah fakta yang dapat dibuktikan dari *Commercial Invoice* dan *BILL of Ladding*, produk PENGGUGAT yang menggunakan merek “SAMGONG”, “SAMGONG dan logo gir(G)” dan “logo gir (G)”, telah diekspor ke berbagai negara, yakni: Amerika Serikat, Pakistan, Italia, Republik Rakyat China, Taiwan, Philipina, Kerajaan Inggris, dan Kanada; ---
6. Bahwa jelas merek “SAMGONG”, “SAMGONG dan logo gir(G)” dan “logo gir (G)” milik PENGGUGAT adalah merek yang telah terkenal dan dikenal luas di negara asal, maupun diberbagai negara dibelahan dunia, dan keterkenalan tersebut adalah hasil kerja keras PENGGUGAT dalam membangun usaha, serta mempromosikan produk-produknya keberbagai belahan dunia baik melalui persebaran brosur-brosur, katalog-katalog, iklan di media massa maupun di televisi serta aktif dalam berbagai pameran dagang skala nasional maupun internasional; -----
7. Bahwa produk PENGGUGAT telah beredar luas di Indonesia sejak 10 (sepuluh) tahun lalu yang dipasarkan oleh para penjual lepas sparepart kendaraan; -----
8. Bahwa PENGGUGAT menyadari merek “SAMGONG”, “SAMGONG dan logo gir(G)” dan “logo gir (G)” adalah asset yang berharga bagi PENGGUAT dan PENGGUGAT merasa pentingnya perlindungan hukum terhadap asset tersebut. Karenanya PENGGUGAT dengan penuh kesadaran telah mendaftarkan merek “SAMGONG”, “SAMGONG dan logo gir(G)” dan “logo gir (G)” dinegara asal (*country of origin*), Korea Selatan sejak tahun 2008; -----
9. Bahwa selain terdaftar dinegara asal, PENGGUGAT juga telah mendaftarkan merek “SAMGONG”, “SAMGONG dan logo gir(G)” dan “logo gir (G)” diberbagai negara didunia, antara lain dinegara: Amerika Serika, Meksiko, Peru, Kolombia, Brasil, Pakistan, India dan Philipina; -----

Hal. 4 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



10. Bahwa berdasar fakta-fakta tersebut diatas makas beralasan hukum bagi PENGGUGAT untuk mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan:

10.1. Penggugat adalah pemilik yang sah atas merek dagang **"SAMGONG", "SAMGONG dan logo gir(G)"** dan **"logo gir (G)"** untuk jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas barang 7 dan kelas 12; -----

10.2. Merek **"SAMGONG", "SAMGONG dan logo gir(G)"** dan **"logo gir (G)"** adalah bagian dari nama badan hukum dan logo ciptaan **PENGUGAT**; -----

10.3. Merek **"SAMGONG", "SAMGONG dan logo gir(G)"** dan **"logo gir (G)"** adalah merek terkenal diberbagai negara dibelahan dunia untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 7 dan kelas 12; -----

11. Bahwa berdasar hasil penelusuran pada situs milik TURUT TERGUGAT, ternyata dalam Daftar Umum Merek ditemukan adanya pendaftaran merek dagang milik TERGUGAT dengan rincian informasi sebagai berikut:

Merek : **SAMGONG GEAR**

No. Pendaftaran: IDM000220537

Tanggal Pendaftaran: 06 Oktober 2009

Tanggal Penerimaan: 29 Februari 2008

Tanggal Mulai Perlindungan: 29 Februari 2008

Tanggal Berakhir Perlindungan: 28 Februari 2028

Kelas Barang : 07 Nice agreement

12. Bahwa memperbandingkan merek terdaftar milik TERGUGAT sebagaimana tersebut butir 11 dengan merek terkenal milik PENGUGAT jelas terlihat adanya persamaan pada pokoknya yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek PENGUGAT dengan MEREK TERGUGAT

Hal. 5 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi unsur serta persamaan bunyi ucapan. Dibawah ini tertera perbandingan merek milik PENGGUGAT dengan merek milik TERGUGAT; -----

MERЕК MILIK PENGGUGAT

MERЕК MILIK TERGUGAT

13. Bahwa PENGGUGAT selaku pemilik merek terkenal sangat berkepentingan terhadap keberadaan pendaftaran merek milik TERGUGAT tersebut butir 11, satu dan lain hal TERGUGAT telah mendaftarkan merek miliknya dengan itikad tidak baik, karenanya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) juncto Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis PENGGUGAT mengajukan gugatan *aquo*; -----
14. Keberadaan pendaftaran merek "SAMGONG GEAR" milik TERGUGAT berpotensi besar menghambat PENGGUGAT untuk mendapat perlindungan hukum selaku pemilik merek "SAMGONG", "SAMGONG dan logo gir(G)" dan "logo gir (G)" sebenarnya, karenanya demi hukum merek milik PENGGUGAT harus dibatalkan; -----
15. Bahwa terdapat dugaan kuat TERGUGAT pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek SAMGONG GEAR miliknya adalah didasar atas itikad tidak baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa fakta sebagai berikut:
- a. Bahwa kata SAMGONG GEAR bukanlah berasal dari asli Indonesia, namun mengapa TERGUGAT yang notabene warganegara dan penduduk asli Indonesia menggunakan kata asing sebagai merek dagang yang didaftarkanya?: -----

Hal. 6 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



- b. Bahwa produk-produk PENGGUGAT yang menggunakan merek SAMGONG GEAR telah beredar luas diberbagai negara didunia termasuk di Indonesia jauh sebelum TERGUGAT mendaftarkan merek dagangnya, tidak mustahil TERGUGAT dengan itikad tidak abiknya memanfaatkan kesempatan dari keterkenalan merek PENGGUGAT dengan mendaftarkannya terlebih dahulu di Indonesia karena PENGGUGAT saat tersebut belum mendaftarkan merek SAMGONG GEAR di Indonesia; -----
- c. Bahwa adanya persamaan pada pokoknya antara merek milik PENGGUGAT dengan merek milik TERGUGAT secara bersamaan dipasar patut diduga menimbulkan kesesatan konsumen terhadap asal usul barang, dimana TERGUGAT secara nyata telah melakukan perbuatan curang dengan mendompleng pada keterkenalan merek "SAMGONG", "SAMGONG dan logo gir(G)" dan "logo gir (G)" milik PENGGUGAT; -----
16. Bahwa tindakan-tindakan TERGUGAT dalam mendaftarkan merek dagang miliknya yang jelas didasarkan pada itikad tidak baik adalah pengejawantahan kualifikasi bertentangan dengan ketertiban umum, karenanya gugatan a-quo tidak terikat dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran untuk mengajukan gugatan aquo; -----
17. Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan gugatan aquo, PENGGUGAT selaku pemilik merek **SAMGONG dan logo** yang belum terdaftar di Indonesia dengan ini menyampaikan bukti permohonan pendaftaran merek: -----
- 17.1. Permohonan pendaftaran **SAMGONG dan logo** yang telah diajukan permohonannya pada tanggal 24 Juli 2019, yang tercatat dibawah nomer permohonan DID201939685, yang melindungi jenis-jenis

Hal. 7 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang termasuk dalam kelas 7, yakni: bak roda gigi untuk kendaraan darat, Roda gigi selain untuk kendaraan darat, Tap leher (bagian dari mesin), transmisi selain untuk kendaraan darat, dan bantalan untuk poros transmisi; -----

17.2. Permohonan pendaftaran **SAMGONG dan logo** yang telah diajukan permohonannya pada tanggal 24 Juli 2019, yang tercatat dibawah nomer permohonan DID201939692, yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 12, yakni: girbox (bak gigi) untuk kendaraan darat, persneling untuk kendaraan darat, poros penggerak (garden), transmisi untuk kendaraan darat, poros transmisi untuk kendaraan darat; -----

18. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai anggota yang telah meratifikasi Paris Convention adalah wajib memberi perlindungan terhadap merek-merek terkenal milik negara anggota Paris Convention, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6*bis* Paris Convention. Karenanya wajiblah kiranya Negara Republik Indonesia melindungi PENGUGAT selaku pemilik merek terkenal "**SAMGONG**", "**SAMGONG dan logo gir(G)**" dan "**logo gir (G)**" satu dan lain hal Negara asal PENGUGAT adalah anggota dari Paris Convention. Kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 6*bis* Paris Convention tersebut; -----

19. Bahwa berdasar uraian fakta dan dasar hukum, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal pendaftaran merek SAMGONG GEAR No. IDM000220537 milik TERGUGAT dengan segala akibat hukumnya, dengan selanjutnya memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk mencoret pendaftaran merek milik TERGUGAT dari Daftar Umum Merek; -----

Hal. 8 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa TURUT TERGUGAT diikutkan dalam gugatan aquo adalah untuk dapat melaksanakan putusan MAJELIS Hakim Yang Mulia dengan mencoret merek milik TERGUGAT dari Daftar Umum Merek yang ada dalam kewenangan TURUT TERGUGAT; -----

Berdasar uraian-uraian diatas, maka PENGGUGAT dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya karena berkenan memeriksa perkara aquo, dan seraya memohon putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemakai pertama dan pemilik yang sah atas merek "**SAMGONG**", "**SAMGONG dan logo gir(G)**" dan "**logo gir (G)**", untuk jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 7 dan kelas 12; -----
2. Menyatakan bahwa merek "**SAMGONG**", "**SAMGONG dan logo gir(G)**" dan "**logo gir (G)**" adalah merek terkenal dan merupakan bagian nama Badan Hukum milik **PENGGUGAT**; -----
3. Menyatakan terdapat persamaan pada pokoknya antara merek "**SAMGONG GEAR**" No. IDM000220537 milik TERGUGAT dengan merek terkenal "**SAMGONG**", "**SAMGONG dan logo gir(G)**" dan "**logo gir (G)**" milik **PENGGUGAT**; -----
4. Menyatakan TERGUGAT adalah pendaftar merek "**SAMGONG GEAR**" nomer IDM000220537 yang beritikad tidak baik; -----
5. Menyatakan batal pendaftaran merek "**SAMGONG GEAR**" No. IDM000220537 milik TERGUGAT dengan segala akibat hukumnya; -----
6. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencoret pendaftaran merek "**SAMGONG GEAR**" No. IDM000220537 milik TERGUGAT dari Daftar Umum Merek; -----
7. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara; -----

Hal. 9 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat dan Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak menyelesaikan perkara gugatan ini dengan cara berdamai, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat membacakan gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut serta menyatakan tetap pada gugatannya semula; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya, masing-masing tanggal 3 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Surat Kuasa dan Gugatan Cacat Formil

Bahwa dalam pemeriksaan berkas (*Inzhage*) yang dilakukan Tergugat, Tergugat menemukan bahwa adanya ketidaksamaan data dalam anggaran dasar dengan surat kuasa yang diajukan Penggugat melalui kuasanya di Pengadilan; -----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya Penggugat beralamat di Samgong Gear Ind., Co., Ltd `adalah di 741-4, Kojan-dong, Namdong-ku, Incheon city, Republik Korea Selatan, namun dalam surat kuasa, alamat Penggugat adalah adalah di 741-4, Kojan-dong, Namdong-ga, Incheon city, Republik Korea Selatan; -----

Hal. 10 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dalam Anggaran Dasar Penggugat nomor 99-4075 tidak ditemukan wewenang dari Presiden Direktur untuk menandatangani surat kuasa dalam menghadapi suatu perkara dalam lingkungan peradilan; -----

Berdasarkan point diatas, sangat jelas bahwa Surat Kuasa tidak sah dan cacat formil karena adanya perbedaan jabatan didalam anggaran dasar dan didalam surat kuasa; -----

Bahwa berdasarkan faktor diatas, sangat jelaslah surat kuasa tidak sah dan cacat untuk dijadikan sebagai dasar didaftarkan gugatan Penggugat sebagai kuasa hukum untuk mewakili SAMGONG GEAR IND. CO., LTD. Sebagai pemberi kuasa dalam mengajukan gugatan pembatalan merek "SAMGONG GEAR" milik Tergugat; -----

Bahwa sudah seharusnya Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima karena Penggugat tidak berwenang/tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dan kemudian sangat beralasan apabila seluruh argumen hukum dan bukti dari Penggugat di dalam perkara *a quo* ini juga tidak dipertimbangkan; -----

2. Eksepsi tempotis - gugatan daluarsa

Bahwa Gugatan ternyata diajukan oleh Penggugat di ajukan pada tanggal **12 Agustus 2019**, telah lebih dari lima tahun setelah tanggal pendaftaran merek "SAMGONG GEAR" milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000220537 di kelas 7 dan telah terdaftar sejak tanggal **6 Oktober 2009**; -----

Bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya kami sebut dengan UU Merek telah menyebutkan :

- (1) *Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun* terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek;-----

Hal. 11 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat sebagai pengecualian atas Pasal 77 ayat (1) UU Merek adalah dengan memakai dasar hukum, pasal Pasal 77 ayat (2) UU Merek disebutkan bahwa :

(2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; -----

Bahwa adapun dalil Penggugat untuk membantah pasal Pasal 77 ayat (2) UU Merek adalah dengan pengejawantahan kualifikasi bertentangan dengan ketertiban umum. Namun dalam penjelasan pasal 20 huruf a UU Merek mengenai ketertiban umum diartikan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "bertentangan dengan ketertiban umum" adalah tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh seperti:

- menyinggung perasaan masyarakat atau golongan; -----*
- menyinggung kesopanan atau etika umum masyarakat; -----*
- dan menyinggung ketentraman masyarakat atau golongan; -----*

Bahwa dari arti ketertiban umum sesuai dengan definisi undang-undang merek, maka Penggugat harus mampu membuktikan bahwa dengan terdapatnya merek "SAMGONG GEAR" milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000220537 di kelas 7 dan telah terdaftar sejak tanggal **6 Oktober 2009** milik Tergugat telah **menyinggung** perasaan masyarakat atau golongan, **menyinggung** kesopanan atau etika umum masyarakat, dan **menyinggung** ketentraman masyarakat atau golongan; -----

Hal. 12 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan dalil Penggugat dengan pengejawantahan kualifikasi ketertiban umum dengan terdaptarnya merek "SAMGONG GEAR" milik Tergugat adalah sangat mengada-ngada dan tidak masuk akal; -----

Bahwa juga pendaftaran merek SAMGONG GEAR kelas 7 nomor pendaftaran IDM000220537 milik Tergugat yang telah memiliki umur kepemilikan lebih dari 10 tahun dan sudah diperpanjang dengan masa berlaku sampai dengan 28 Februari 2028 oleh Tergugat yang dimulai sejak formulir pengajuan pendaftaran merek tanggal **28 Februari 2008** dan terbitnya sertifikat merek sebagai merek terdaftar pada tanggal **6 Oktober 2009** melalui proses yang sangat panjang atau hampir memakan waktu 2 tahun yang dimulai dari pendaptaran merek hingga terdaptarnya merek Tergugat adalah merupakan pengakuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui proses profesional pemeriksanya yang kompeten dan meloloskan merek terdaftar di Indonesia; ----

Bahwa terbitnya sertifikat kepemilikan merek "SAMGONG GEAR" milik Tergugat oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan kompetensi dan keahlian yang sebagai pemeriksa merek dan pastinya dengan alasan tidak terdapat persamaan dengan merek-merek terdaftar orang lain, tidak adanya unsur tidak Tergugat dalam mengajukan permohonan merek SAMGONG GEAR" milik Tergugat. Oleh karena itu, pengakuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut sudah menjawab pendftar merek Tergugat adalah beritikad baik; -----

Bahwa dalil Penggugat menyatakan merek-merek Penggugat telah terdaftar di beberapa negara, kemudian Tergugat telah melakukan penelusuran atas pendaftaran merek di beberapa negara adalah sebagai berikut :

1. Merek SAMGONG terdaftar di Mexico pada tanggal 6 Juni 2016, baru memiliki umur 3 tahun; -----

Hal. 13 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



2. Merek SAMGONG terdaftar di Philipina pada tanggal 11 Januari 2016,
baru memiliki umur 3 tahun; -----
3. Merek SAMGONG terdaftar di USA pada tanggal 15 Desember
2015 baru memiliki umur 4 tahun; -----
4. Merek SAMGONG terdaftar di Malaysia pada tanggal 30 Maret 2015,
baru memiliki umur 4 tahun; -----

Bahwa disamping masih sangat baru nya pendaftaran merek Penggugat di beberapa negara juga perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang terhormat, bahwa pendaftaran merek di berbagai negara sangat mudah dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mendalilkan mereknya agar terlihat terkenal dengan cara pendaftaran sistem *protocol Madrid* yang memungkinkan setiap pihak didunia, dapat dengan mudahnya mendaftarkan merek dari negaranya sendiri ke beberapa negara di dunia, dalil-dalil terdaftar di beberapa negara, menurut Tergugat hanyalah kedok agar bisa melakukan klaim sepihak yang dapat memperkuat dalil-dalil dipengadilan sebagai merek terkenal nantinya; -----

Bahwa Penggugat yang mendalilkan merek miliknya baru saja terdaftar di beberapa negara, tidak dapat dipertimbangkan sebagai merek terkenal mengingat, merek terkenal haruslah melalui proses yang sangat panjang dengan publikasi besar-besaran di beberapa negara, dan tentunya merek Penggugat sudah seharusnya terkenal dengan adanya promosi besar-besaran dan tentunya sudah terdaftar terlebih dahulu dari merek Tergugat di Indonesia; -

Bahwa sangat perlu dipertimbangkan bahwa Indonesia menganut **asas "First to File"** yaitu **perlindungan merek dengan asas konsitutional** artinya pada pendaftaran merek di mana, siapapun yang mendaftar terlebih dahulu, jika permohonan pendaftarannya dikabulkan, maka ia mendapatkan hak atas merek yang didaftarkan sesuai dengan tanggal penerimaan pendaftaran, sistem ini menegaskan bahwa Tergugat sebagai pendaftar dan pemilik sertifikat merek

Hal. 14 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



pertama berhak mendapatkan kepastian hukum yang dianut oleh negara Indonesia; -----

Mengingat Gugatan *a quo* baru diajukan oleh Penggugat baru pada tahun 2019 sementara tanggal pendaftaran merek Tergugat telah lebih dari 5 tahun atau sudah memiliki jangka waktu kepemilikan selama 11 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Merek, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak sempurna dan diputus *niet on vankelijke verklaart* (N.O); -----

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa baik terhadap merek Tergugat "SAMGONG GEAR" sebagaimana telah diuraikan diatas yang dimintakan pembatalannya oleh Penggugat dalam gugatan pada point 13 halaman 5, Penggugat menyebutkan bahwa:

"Karenanya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) juncto Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi geografis".....

Bahwa kemudian didalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi geografis menyebutkan bahwa;

Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21; -----

Tergugat menemukan fakta bahwa Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum yang jelas dan tidak spesifik dalam menentukan dasar hukum gugatannya berdasarkan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi geografis, antara lain huruf :

Hal. 15 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



- a. apakah untuk Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis ? atau; -----
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis ? atau;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu ?; -----

Ketiga ayat dalam pasal 21 Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi geografis sangat lah berbeda dan tidak dapat disatukan dalam satu gugatan; -----

BAHWA APABILA SEANDAINYA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN BERDASARKAN PASAL 76 JO PASAL 21 AYAT 1 HURUF A DAN B, MAKA SANGAT TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA JENIS BARANG PENGAJUAN MEREK TERGUGAT DIBANDINGKAN DENGAN MEREK TERDAFTAR TERGUGAT TIDAK ADA YANG SAMA JENIS BARANGNYA, KARENA BERDASARKAN PENELUSURAN TERGUGAT DIKETAHUI BAHWA DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK SAMGONG + LOGO YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DI KELAS 7 PADA TANGGAL 24 JULI 2019 DENGAN NOMOR AGENDA DID2019039685 ADALAH DENGAN JENIS BARANG

Bak roda gigi selain untuk kendaraan darat; Roda gigi selain untuk kendaraan darat; Tap leher [bagian dari mesin]; Transmisi selain untuk kendaraan darat; Bantalan untuk poros transmisi

SEDANGKAN JENIS BARANG MEREK SAMGONG GEAR MILIK TERGUGAT DI KELAS 7 UNTUK NOMOR PENDAFTARAN IDM000220537 YANG DIAJUKAN PADA TANGGAL 29 FEBRUARI 2008 UNTUK MELINDUNGI BARANG

Hal. 16 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas, motor-motor (kecuali untuk kendaraan-kendaraan), kopeling-kopeling dan ban-ban mesin, alat-alat besar untuk pertanian, alat pengeram, blok bantalan penyangga untuk mesin, landas poros (bagian-bagian mesin), cincin peluru untuk blok-blok bantalan, blok bantalan untuk poros transmisi, tali dinamo, sabuk mesin, sabuk untuk motor dan mesin, tali kipas untuk motor dan mesin, filter (suku cadang mesin), alat penyalu untuk motor pembakar dalam, magnet penyalu, magnet penyalu untuk motor mesin, alat pengangkat (mesin), sambungan (bagian mesin), kopeling silang (kopeling gardan), bantalan galang, busi penyalu untuk motor pembakaran dalam, mesin untuk kapal, motor untuk kapal, dinamo-dinamo, mesin-mesin pencuci kendaraan, mesin-mesin pengering kendaraan; instalasi untuk mencuci kendaraan dan instalasi untuk mengeringkan kendaraan, khususnya yang terdiri dari mesin-mesin pencuci kendaraan dan mesin-mesin pengering kendaraan, mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas yaitu: mesin serut (ketam)/serutan mesin, mesin bor, mesin gerinda, mesin gergaji (gergaji bulat, gergaji band (band saw), mesin pompa air, mesin pompa udara (kompresor), mesin pemotong kayu, mesin gergaji pemotong kayu, mesin pengasah mata pisau, mesin pemotong listrik, bor listrik, bulldoser, mesin pemotong listrik, vacuum cleaner, mesin pengisap debu, mesin cuci, mesin cuci piring, mesin jahit, mesin obras, mesin pelubang kancing, gunting listrik, gergaji listrik, pompa listrik, pompa air listrik, blender, mixer, juicer, mesin pamarut buah-buahan dan sayur-

Hal. 17 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayuran, karburator, kompresor, bor listrik, dinamo-dinamo, lift, eskalator, tali kipas, tali motor mesin jahit yang terbuat dari kulit untuk mesin, peralatan irigasi, alat-alat besar untuk pertanian, motor-motor (kecuali untuk kendaraan-kendaraan), kopling-kopling dan komponen-komponen transmisi, busi, ban-ban untuk mesin, alat pengeram, mesin penyemprot cat, mesin pemangkas dan pencukur bulu, pembuka kaleng dari listrik, bajak-bajak, mata bajak, meja putar untuk membuat keramik, mesin cetak, mesin bubut, alat-alat pembersih yang menggunakan uap, mesin setrika uap, mesin pelicin, mesin uap, pompa air listrik beserta perlengkapannya dan suku cadangnya (spare parts), mesin-mesin untuk industri dan rumah tangga; pompa-pompa untuk menyalurkan air; -untuk industri; -untuk minyak sebagai bahan bakar; -untuk alat-alat hidrolik dan kompresor-kompresor udara; klep-klep; saringan-saringan (bahagian-bahagian dari mesin-mesin dan motor-motor) alat-alat penjernih untuk kondensasi serta alat-alat penjernih otomatis tabung-tabung dan botol-botol sistim-sistim penjernih air, motor-motor listrik, mesin pompa pasir listrik.

Kemudian, apabila seandainya Penggugat mengajukan gugatannya dengan dasar hukum Pasal 76 Jo Pasal 21 ayat (1) huruf c, maka Penggugat harus merupakan merek terkenal dan memenuhi persyaratan tertentu, dimana mengenai **“syarat tertentu”** itu diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang pelaksana dan tata cara pengajuan permohonan UU merek Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 tahun 2016 disana menjelaskan “syarat tertentu” yaitu :

Hal. 18 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa permohonan tersebut pernah diajukan oposisi pada saat pengumuman pendaftaran merek Tergugat; dan; -----
2. Bahwa Permohonan tersebut harus didaftar di Indonesia; -----

Maka, apabila Penggugat tidak mengajukan oposisi pada saat pengumuman pendaftaran merek Tergugat diumumkan artinya Penggugat tidak memenuhi “syarat tertentu”; -----

Kemudian dalam gugat Penggugat point 15 (c) halaman 6, adalah didasarkan juga pada alasan terdapatnya **“Persamaan pada pokoknya dan atau pada keseluruhannya merek terkenal”**; -----

Bahwa namun demikian, setelah membaca dengan seksama seluruh bagian posita gugatan Penggugat mengenai persamaan pada pokoknya, tampak sekali bahwa Penggugat sama sekali tidak mampu menguraikan dan membuktikan secara jelas apa yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” pada merek milik Tergugat dengan merek milik Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang- Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu :

“(1) Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :

- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; -----***
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; -----***

Penggugat melakukan Gugatan Pembatalan Merek dengan mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang- Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan alasan Merek “SAMGONG

Hal. 19 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



GEAR” milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “SAMGONG GEAR” milik Penggugat; -----

Dalam hal ini Undang-Undang Merek dan Indikasi geografis yang didalilkan oleh Penggugat tidak berdasar, gugatan menjadi cacat karena gugatan tidak memenuhi syarat formil yaitu dasar Gugatan salah dan Penggugat telah membuat klaim yang tidak dapat dibuktikan; -----

Bahwa Dalil Penggugat tentang Persamaan Pada Pokoknya antara kedua merek tersebut tidak dapat dibenarkan, sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat tidak memiliki merek “SAMGONG GEAR” di Indonesia, dengan demikian tidak memenuhi untuk dinyatakan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Tergugat, karena Tergugatlah sebagai satu-satunya pemilik merek yang memakai kata “SAMGONG GEAR” terdaftar di Indonesia di kelas 7; -----

Bahwa Merek “SAMGONG” Penggugat bukanlah merek terkenal karena tidak mengandung eksklusifitas merek, hal itu dikarenakan merek “SAMGONG” diseluruh dunia dimiliki beberapa pihak yang tidak ada hubungan afiliasi dan juga seluruhnya terdaftar antar lain yaitu :

Bahwa untuk membantah tentang dalil Penggugat dalam point 15 (a) bahwa kata “SAMGONG sudah sangat familiar di Indonesia bagi Warga Negara Indonesia ketUuunan, dimana kata “SAMGONG” yang berasal dari negeri China dan India sekitar tahun 800 Masehi, bukanlah dari negara Korea seperti dalil Penggugat. Dari beberapa website Indoinesia juga diterangkan bahwa kata “SAMGING” sudah sangat umum di Indonesia dari beberapa website seperti:

- <http://asikjp.com/panduan-dasar-cara-bermain-samgong-online/>
- <http://www.potar.org/2019/02/01/situs-samgong-online-angpao-imlek-24-jam/>

Hal. 20 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- http://tipsandtrikpoker31.blogspot.com/2017/09/panduan-dan-peraturan-dalam-bermain_17.html
- <https://laporankeuanganyangbaik.blogspot.com/2019/06/contoh-trik-bermain-judi-kartu-samgong.html>
- <http://baltyra.com/2015/03/03/sam-gong/>
- <http://anakipa01.blogspot.com/2009/10/samgong-ikatan-kartu-setan.html>
- <https://www.pokervitablog.site/makna-dan-sejarah-permainan-games-samgong/>
- http://tipsandtrikpoker31.blogspot.com/2017/09/panduan-dan-peraturan-dalam-bermain_17.html

Bahwa dalam bahasa Indonesia kata “SAMGONG” adalah kata yang umum yang sudah dikenal masyarakat luas yang berarti:

suatu permainan disebut juga Sakong atau Super 10 yang mana adalah permainan yang menggunakan kartu remi untuk bermain. Permainan Super 10 adalah permainan yang mengambil ide dari permainan Samgong. Perbedaannya kalau dalam permainan Samgong, pemain bermain melawan bandar, sedangkan dalam permainan Super 10 pemain akan melawan pemain lainnya; -----

Bahwa dari definisi tersebut, maka kata “SAMGONG” tidak dapat diklaim oleh salah satu pihak sebagai merek terkenal, karena merupakan kata yang umum dipakai oleh orang Indonesia dan dipakai oleh khayalak ramai dalam dunia permainan kartu remi di Indonesia; -----

Tergugat menghimbau agar kiranya Majelis Hakim pertama-tama meminta Penggugat mengadakan survey guna memperoleh kesimpulan yang nyata mengenai dalil keterkenalan merek tersebut di Indonesia. Apabila Penggugat

Hal. 21 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membawa bukti survey tersebut, maka patut diragukan dalil keterkenalan dari merek Penggugat; -----

Bahwa untuk membuktikan apakah benar Merek “SAMGONG GEAR” Penggugat merek terkenal atau bukan maka hal tersebut haruslah merujuk pada peraturan-perundangan Merek yaitu penjelasan Pasal 21 huruf b Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk menentukan merek terkenal menyatakan bahwa :

“Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.”; -----

“Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.”; -----

“Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar”; -----

Bahwa Ketentuan pada point Pasal 21 huruf b Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis diatas tersebut diatas menunjukkan bahwa keterkenalan suatu merek diukur dengan pengetahuan masyarakat Indonesia, artinya sampai sejauh mana masyarakat Indonesia

Hal. 22 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal merek “SAMGONG GEAR” milik Penggugat dan juga keterkenalan suatu merek haruslah adanya hasil dari dari Survey Pengadilan Niaga yang bersifat mandiri; -----

Bahwa dapat disimpulkan, bahwa merek Tergugatlah yang sudah terkenal di Indonesia dengan bukti pengajuan merek Tergugat sejak 29 Februari 2008 dan terdaftar pada tanggal 6 Oktober 2009 di Kantor Turut Tergugat dan juga Tergugat juga telah melakukan promosi besar-besaran dalam jangka waktu yang sangat lama, hingga mengakibatkan merek “SAMGONG GEAR” milik Tergugat telah terkenal di Indonesia; -----

Bahwa begitu pula tentang pendaftaran Penggugat di beberapa negara-negara lain, bukanlah sebagai jaminan sebagai merek terkenal karena pendaftaran di beberapa negara hanyalah merupakan jaminan kepastian hukum perlindungan merek yang bersangkutan dinegara tersebut; -----

Tergugat juga sudah melakukan promosi besar-besaran baik dalam bentuk selebaran atau penjualan produk mesin-mesin di Indonesia, kemudian Tergugat juga sudah melakukan promosi melalui website resminya di Indonesia yaitu www.samgongindonesia.com Tergugatlah yang terkenal di Indonesia; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat membantah bahwa merek Penggugat adalah merek terkenal, melainkan **hanyalah merek biasa yang baru saja didaftar**, dengan demikian alasan-alasan Penggugat mendalilkan merek “SAMGONG GEAR” ” miliknya merupakan merek terkenal, sangat mengada-ada; -----

Dalam hal ini patutlah diperhatikan asas hukum *actori incubit probation* dan ketentuan Pasal 163HIR/283 RBG/1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang intinya menyatakan :

Hal. 23 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri, atau membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”; -----

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka atas dalil-dalil Penggugat yang didasarkan pada penilaian subyektif yang tendensius saja tanpa mampu menguraikan dan membuktikan secara jelas dasar keberatan atas pendaftaran merek milik Tergugat yang secara sah telah terdaftar pada Daftar Umum Merek Ditjen Kekayaan Intelektual telah menyebabkan **gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas**; dan; -----

Mengingat adanya cacat tersebut diatas, maka jelas Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karena itu pantas untuk dinyatakan tidak sempurna dan diputus *niet on vankelijke verklaart* (N.O); -----

4. Gugatan Penggugat diajukan dengan itikad tidak baik

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Gugatannya pada point 7 halaman 4 menyebutkan bahwa :

Bahwa produk PENGGUGAT telah beredar luas di Indonesia sejak 10 (sepuluh) tahun lalu yang dipasarkan oleh para penjual lepasr sparepart kendaraan; -----

Bahwa berangkat dari dalil Penggugat tersebut, kemudian Tergugat telah melakukan penelusuran, terhadap barang merek “SAMGONG GEAR” kelas 7 di Jakarta disamping adanya produk milik resmi Tergugat di Indonesia, ternyata benar bahwa produk milik Pengggugat yang diduga palsu, telah beredar dengan barang bukti yang kami beli pada tanggal 27 Agustus 2019 melalui salah satu

Hal. 24 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko yaitu di CV Utama Jakarta dengan alamat Jl.Sukoharjo Wiryopranoto No.28E tanpa persetujuan dari Tergugat selaku pemilik merek kata "SAMGONG GEAR" di Indonesia; -----

Bahwa Tergugat kemudian telah melakukan somasi kepada CV. Utama Jakarta yang diduga palsu, dan diduga milik Penggugat untuk menghentikan seluruh kegiatan usaha dalam hal melakukan produksi dan memperdagangkan barang untuk merek SAMGONG GEAR kelas 7 di Indonesia; -----

Oleh karena itu, jelas bahwa Gugatan Penggugat adalah strategi dan niat licik yang memanfaatkan celah hukum agar bisa tetap menjual barang-barangnya tanpa perlu meminta ijin kepada pemilik yang sah; -----

Oleh karena itu, mohon agar kiranya Majelis Hakim dapat memandang perkara ini secara adil dan mempertimbangkan fakta bahwa :

Penggugat telah merekayasa dan memeralat Pengadilan Niaga yaitu dengan mengajukan gugatan sebagai alat untuk legalisasi dan rasionalisasi kegiatannya yang melanggar hak-hak Tergugat; -----

Tergugat telah mengalami kerugian yang cukup besar dari kegiatan perdagangan dari Penggugat tersebut dan seharusnya diberikan kompensasi sesuai dengan perhitungan di dalam bagian selanjutnya jawaban ini; -----

Bahwa karena Penggugat telah mengajukan gugatan dengan itikad tidak baik, maka oleh karena itu pantas untuk dinyatakan tidak sempurna dan diputus *niet on vankelijke verklaart* (N.O); -----

DALAM POKOK PERKARA

Semua yang telah Tergugat uraikan di dalam bagian eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban atas pokok perkara dibawah.

Hal. 25 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat adalah pengusaha dengan itikad baik

Tergugat adalah seorang yang telah menjalani kerjasama dengan beberapa perusahaan dan toko penjualan sparepart di Indonesia jauh sebelum diajukan Penggugat mereknya, yaitu diajukan sejak tanggal 29 Februari 2009 dan terdaftar pada tanggal 6 Oktober 2009 dan telah mempekerjakan hampir mencapai 100 karyawan hingga saat ini termasuk perusahaan Lisensi yang bergerak di bidang perdagangan mesin-mesin dan sparepart kendaraan; -----

Bahwa Tergugat bermaksud ingin memiliki merek kata "SAMGONG GEAR" Nomor pendaftaran IDM000220537 di kelas 7 yang telah lama beredar di Indonesia melalui beberapa toko yang telah diberikan ijin oleh Tergugat di beberapa tempat di Indonesia; -----

Saat ini Tergugat telah memiliki setidaknya 4 pendaftaran merek pada kantor Turut Terlawan/Turut Tergugat Asal. Seluruh pendaftaran merek tersebut adalah pendaftaran dengan itikad baik dimana Tergugat adalah pemilik yang sah atas seluruh merek tersebut; -----

Mengingat jumlah karyawan dari Penerima Lisensi merek "SAMGONG GEAR" adalah hampir mencapai 100 karyawan dimana jumlah ini termasuk seluruh Sub Distribusi yang menjual produk Tergugat di Indonesia, maka jelas ada begitu banyak keluarga yang menggantungkan hidupnya kepada usaha Tergugat; -----

Tergugat juga aktif menggunakan merek kata "SAMGONG GEAR" Nomor pendaftaran IDM000220537 di kelas 7 yang sedang berusaha dicaplok oleh Penggugat. Produk-produk tersebut di jual pada distributor-distributor milik mitra kerjasama Tergugat yang tersebar di berbagai kota di Indonesia; -----

Oleh karena, Tergugat meminta keadilan kepada Majelis Hakim di dalam perkara *a quo* untuk mempertimbangkan secara seksama bahwa Tergugat melalui usaha yang bermitra dengan Tergugat telah memberikan sumbangsih

Hal. 26 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



yang besar bagi negara republik Indonesia. Tergugat memohon agar kiranya Majelis Hakim melihat bahwa dengan usaha Tergugat, telah ada begitu banyak keluarga di Indonesia yang dinafkahi dan melangsungkan hidupnya dengan adanya lapangan pekerjaan pada perusahaan Tergugat. Selain daripada itu, Tergugat dan mitranya telah membayar pajak sesuai tepat waktu dan dengan demikian telah secara nyata memberikan sumbangsih kepada negara; -----

Satu distributor milik Penggugat selaku penerima lisensi di Indonesia dengan jumlah karyawan yang tidak sedikit dan sumbangsih negara yang sedikit pula adalah suatu upaya pelestarian sistem penguasaan modal oleh segelintir perusahaan bermodal kuat yang memonopoli usaha tertentu. Tergugat dengan ini mensomiir Penggugat untuk menunjukan tanggung jawab perusahaannya (Corporate Social Responsibility) yang memang nyata memberikan penghidupan atau membuka lapangan kerja yang baik bangsa Indonesia. Tergugat meminta Majelis Hakim untuk melihat secara jeli dan tidak membiarkan penguasaan bangsa asing senantiasa menindas perusahaan lokal yang berkarya dan membangun bangsa Indonesia ini; -----

2. Merek Samgong Gear Milik Penggugat Bukan Merek Terkenal

Bahwa Penggugat telah mendalilkan merek "SAMGONG GEAR" miliknya sebagai merek terkenal sesuai dengan UU Merek dan Indikasi Geografis. Penggugat juga mengutip; -----

Bahwa Tergugat dengan ini memohon agar Majelis Hakim jangan percaya begitu saja dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat. Tergugat mengedarkan barang-barangnya di Indonesia sudah ada sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek pada ahun 2008 dan sudah barang tentu orang Indonesia lebih mengenal merek SAMGONG GEAR milik Tergugat di bandingkan dengan produk dengan merek SAMGONG GEAR

Hal. 27 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Oleh karena, Tergugat meragukan apabila Penguat menyatakan masyarakat Indonesia memiliki pengetahuan umum mengenai keterkenalan merek SAMGONG GEAR Tergugat; -----

Bahwa begitu pula tentang kepemilikan merek Penguat yang baru terdaftar dalam 3 tahun terakhir di beberapa negara-negara lain bukanlah sebagai jaminan sebagai merek terkenal karena pendaftaran di beberapa negara hanyalah merupakan jaminan kepastian hukum perlindungan merek yang bersangkutan di negara tersebut. Namun keterkenalan suatu merek tersebut haruslah dibuktikan dengan adanya bukti-bukti pengakuan dari negara-negara bersangkutan dimana merek Penguat terdaftar bahwa merek tersebut adalah merek terkenal, namun sebagaimana alasan Penguat tidak menunjukan adanya bukti-bukti pengakuan atas keterkenalan merek Penguat tersebut terutama di negara Indonesia; -----

Bahwa dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, disebutkan bahwa kriteria penentuan Merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi; -----

- a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat; -----
- b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek; -----
- c. pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut; -----
- d. jangkauan daerah penggunaan Merek; -----

Hal. 28 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



e. jangka waktu penggunaan Merek; -----

f. intensitas dan promosi Merek; -----

g. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;

h. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek; -----

i. nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa; -----

Bahwa berdasarkan kriteria merek terkenal yang sudah diatur secara lengkap oleh aturan Republik Indonesia, maka tidak ada dasar hukumnya menyatakan bahwa keterkenalan dalil sepihak Penggugat dianggap terkenal di Indonesia; ----

Bahwa apabila dalil merek terkenal Penggugat dipertimbangkan tanpa adanya bukti yang sempurna, maka hal itu akan menjadi preseden buruk bagi Hukum Merek Indonesia dimana pertimbangan itu akan melangkahi Hukum positif Indonesia tentang ketentuan keterkenalan suatu merek; -----

Bahwa terlebih lagi karena negara Indonesia adalah negara berdaulat, maka haruslah terlebih dulu keterkenalan tersebut ditentukan apakah terkenal di Indonesia, sebagaimana dalam UU Merek dan Indikasi Geografis No.20 Tahun 2016 sudah pasti adalah dalam koridor wilayah teritorial Indonesia, yakni merek yang terkenal di Indonesia dan merek yang terdaftar di negara lain tidaklah serta merta merupakan merek terkenal keterkenalan merek di negara lain berbeda dengan kategori merek terkenal di Negara Indonesia, dimana untuk membuktikan apakah benar Merek "SAMGONG GEAR" Penggugat merek terkenal atau bukan maka hal tersebut haruslah merujuk pada peraturan-perundangan merek yaitu penjelasan Pasal 21 huruf b Undang Undang Nomor

Hal. 29 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk menentukan merek terkenal menyatakan bahwa :

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.”; -----

Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar” keterkenalan merek; -----

Bahwa Merek “SAMGONG GEAR ”milik Penggugat sangat jauh kapasitasnya dikategorikan sebagai merek yang sangat terkenal diseluruh dunia, karena hanya terdaftar di beberapa negara saja dan ketenarannya belum setara merek terkenal seperti Coca-cola, Mc Donald, KFC, Pepsi,Honda dan lain-lain yang telah mendunia; -----

Bahwa sebaliknya sangatlah jelas merek atas nama Tergugat tidaklah benar telah meniru, menjiplak, mendompleng keterkenalan merek dari milik Penggugat, namun sebaliknya Penggugatlah yang telah sangat jelas telah meniru, menjiplak, mendompleng keterkenalan dan merek-merek Tergugat yang sudah lama dikenalkan oleh Tergugat dan pendaftar pertama sejak tahun 2008 di Indonesia; -----

Tergugat menghimbau agar kiranya Majelis Hakim pertama-tama meminta agar Penggugat mengadakan survey guna memperoleh kesimpulan yang nyata mengenai dalil keterkenalan merek tersebut. Apabila Penggugat tidak dapat membawa bukti survey tersebut, maka patut diragukan dalil keterkenalan dari Penggugat tersebut; -----

Hal. 30 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya, mengingat bahwa merek Tergugat sudah diajukann tahun 2008 dan terdaftar sejak tahun 2009, maka dengan ini Tergugat mensomir Penggugat untuk membawa bukti-bukti yang cukup bahwa merek SAMGONG GEAR Penggugat tersebut memang telah terkenal sebelum tahun 2008, termasuk dalam hal ini, bukti penggunaan sebelum tahun 2008 di Indonesia. Apabila Penggugat tidak mampu membawa bukti-bukti tersebut maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat; -----

Bahwa Pengetahuan masyarakat Indonesia lah yang menjadi patokan mengenai sampai sejauh mana mengenal merek "SAMGONG GEAR" milik Penggugat atau malah sebaliknya milik Tergugat dan juga keterkenalan suatu merek haruslah adanya hasil dari dari Survey Pengadilan Niaga yang bersifat mandiri; -----

Oleh karena itu, Tergugat meminta agar Majelis Hakim untuk memerintahkan Penggugat untuk mengadakan survey membuktikan keterkenalan mereknya di Indonesia dan juga membawa bukti-bukti yang benar dan tidak direayasa tentang dalil merek terkenal; -----

3. Merek "SAMGONG" Milik Penggugat Bukan Merek Terkenal Karena kata "SAMGONG" Telah Terdaftar Di Berbagai Belahan Dunia Sebanyak 27 Merek Terdaftar Yang Dimiliki Oleh Beberapa Pihak Yang berbeda badan hukum dengan Penggugat

Bahwa disamping banyak pemilik merek dengan kata 'SAMGONG', Tergugat juga sudah melakukan terjemahan melalui google terjemahan dan penterjemah tersumpah, maka untuk huruf kanji yaitu "삼공이" yang berarti "SAMGONG" juga telah dimiliki oleh beberapa pihak di negara Korea yang tidak ada hubungan affiliasinya dengan Penggugat yaitu :

Hal. 31 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penelusuran data merek yang terdaftar di seluruh dunia melalui data merek dunia yaitu WIPO (Word Intellectual Property Organization), yang merupakan organisasi kekayaan intelektual internasional yang menyediakan data merek dunia dan selalu menjadi rujukan database bagi negara-negara di dunia, bahwa kata pencarian dalam kolom merek "SAMGONG" melalui website <https://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp> disebutkan bahwa merek yang memakai kata "SAMGONG" di Korea terdaftar sebanyak 27 Merek sebagai berikut:

No	Merek	Status	Negara	Pemilik	Nomor Permohonan	Tanggal Permohonan	Kelas	Image
1	SAMGONG	Terdaftar	Korea	주식회사 삼공사	402014000012923	26/02/2014		
2	SAMGONG	Terdaftar	Korea	한국삼공주식회사	502004000004400	19/04/2004		
3	SAMGONG	Terdaftar	Korea	한국삼공주식회사	562004000004844	19/04/2004	5, 1	
4	Samgong	Terdaftar	Korea	에스지생활안전 주식회사	401996000040887	12/09/1996		
5	SAMGONG	Terdaftar	Korea	한국삼공주식회사	401993000010440	31/03/1993		
6	SAMGONG	Terdaftar	Indonesia	KUSNO KOSIM	D002008017607	14/05/2008	12	
7	SAMGONG	Terdaftar	Vietnam	Hyung, Nam-Jin	4200510047	10/08/2005	12	
8	SAMGONG HAWK	Terdaftar	Korea	에스지생활안전 주식회사	562007000000889	10/01/2007	9, 12	
9	SAMGONG HAWK	Terdaftar	Korea	에스지생활안전 주식회사	502007000000776	10/01/2007		
10	SAMGONG HAWK	Terdaftar	Korea	에스지생활안전 주식회사	4019950000009893	16/03/1995		

Hal. 32 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



11	SAMGONG GEAR	Terdaftar	Indonesia	KUSNO KOSIM	D002016018280	19/04/2016	12	SAMGONG GEAR
12	SAMGONG INDUSTRIAL CO, LTD.	Terdaftar	Korea	에스지생활안전 주식회사	401974000006742	18/10/1974		삼강 생활안전 주식회사
13	SWAN SAMGONG INDUSTRIAL CO.,LTD.	Terdaftar	Korea	에스지생활안전 주식회사	562003000013263	17/10/2003	9, 12	삼강 생활안전 주식회사
14	SWAN SAMGONG INDUSTRIAL CO.,LTD.	Terdaftar	Korea	에스지생활안전 주식회사	502003000011767	17/10/2003		삼강 생활안전 주식회사
15	SWAN SAMGONG INDUSTRIAL CO.,LTD.	Terdaftar	Korea	에스지생활안전 주식회사	401992000015288	02/06/1992		삼강 생활안전 주식회사
16	삼공	Terdaftar	Korea	중국산동사수수정전분제품유한공사	402013000057906	29/08/2013	30	삼공
17	제일삼공	Terdaftar	Korea	다이이찌 산료 가부시킴가이샤	402013000052114	02/08/2013	10	第一三共
18	삼공이	Terdaftar	Korea	한국삼공주식회사	412008000015141	04/06/2008	41	삼공이
19	삼공이	Terdaftar	Korea	한국삼공주식회사	402008000027448	04/06/2008	1	삼공이
20	삼공이	Terdaftar	Korea	한국삼공주식회사	412008000015143	04/06/2008	44	삼공이
21	삼공이	Terdaftar	Korea	한국삼공주식회사	402008000027452	04/06/2008	31	삼공이
22	삼공이	Terdaftar	Korea	한국삼공주식회사	402008000027450	04/06/2008	29	삼공이
23	삼공이	Terdaftar	Korea	한국삼공주식회사	412008000015142	04/06/2008	42	삼공이
24	삼공이	Terdaftar	Korea	한국삼공주식회사	412008000015138	04/06/2008	35	삼공이
25	삼공이	Terdaftar	Korea	한국삼공주식회사	402008000027449	04/06/2008	5	삼공이
26	삼공이	Terdaftar	Korea	한국삼공주식회사	402008000027451	04/06/2008	30	삼공이
27	삼공이	Terdaftar	Korea	한국삼공주식회사	412008000015140	04/06/2008	39	삼공이

Bahwa berdasarkan data-data kepemilikan merek diatas yang berbeda dengan nama Penggugat, maka dalil Penggugat sebagai pemilik merek dikelas 7 dan merek terkenal di dunia dapatlah dikesampingkan atau ditolak; -----

4. Merek "SAMGONG" Milik Penggugat Bukan Merek Terkenal Karena Badan

Hukum Nama "SAMGONG" tidak pernah terdaftar di Indonesia

Penggugat ,kembali mengada-ngada dengan mendalilkan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik kata "SAMGONG GEAR" untuk nama badan hukum, padahal ada banyak nama perusahaan "SAMGONG GEAR" yang terdaftar di kantor Turut Tergugat sebagai pemilik merek, antara lain sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 21 ayt (2) Huruf a UU Merek menyebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan "**nama badan hukum**" adalah nama badan hukum yang digunakan **sebagai Merek dan terdaftar**; -----

Hal. 33 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari ketentuan penjelasan pasal 21 ayat (2) Huruf a UU Merek, untuk memperkuat dalil Penggugat dalam point 2 halaman 3 dalam gugatan Penggugat maka Badan Hukum Penggugat **harus terlebih dahulu terdaftar di Indonesia;** -----

Bahwa, kemudian Penggugat sudah melakukan penelusurannya di Direktorat Administrasi Umum (AHU), Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, tidak menemukan satu pun perusahaan atau perkumpulan yang memakai kata "SAMGONG"; -----

Bahwa berdasarkan data perusahaan yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan Ham Direktorat Administrasi Hukum Republik Indonesia, maka dalil-dalil Penggugat sebagai pemilik perusahaan dengan pemakaian kata "SAMGONG GEAR" dinegara lain juga merupakan menyerupai badan hukum terkenal sangat mengada-ngada; -----

Bahwa terkait dengan persamaan dengan nama badan hukum milik Penggugat, bahwa nama badan hukum Penggugat belum terdaftar di Indonesia, maka dasar dari Penggugat tidaklah jelas, karena badan hukum di wilayah Republik Indonesia berbeda dengan negara lainnya. Dengan demikian dalil Penggugat mengenai persamaan antara merek "SAMGONG GEAR" milik Tergugat dengan nama Badan Hukum Penggugat dapatlah dikesampingkan atau ditolak; -----

5. Merek "SAMGONG" Milik Penggugat Bukan Merek Terkenal Karena kata "SAMGONG adalah kata umum di Indonesia dan memiliki nilai arti yang umum

Bahwa untuk membantah tentang dalil Penggugat dalam point 15 (a) bahwa kata "SAMGONG sudah sangat familiar di Indonesia bagi Warga Negara Indonesia keturunan, dimana kata "SAMGONG" yang berasal dari negeri China

Hal. 34 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan India sekitar tahun 800 Masehi, bukanlah dari negara Korea seperti dalil Penggugat; -----

Bahwa dari beberapa website Indoinesia juga diterangkan bahwa kata “SAMGONG” sudah sangat umum di Indonesia dari beberapa website seperti :

- <http://asikjp.com/panduan-dasar-cara-bermain-samgong-online/>
- <http://www.potar.org/2019/02/01/situs-samgong-online-angpao-imlek-24-jam/>
- http://tipsandtrikpoker31.blogspot.com/2017/09/panduan-dan-peraturan-dalam-bermain_17.html
- <https://laporankeuanganyangbaik.blogspot.com/2019/06/contoh-trik-bermain-judi-kartu-samgong.html>
- <http://baltyra.com/2015/03/03/sam-gong/>
- <http://anakipa01.blogspot.com/2009/10/samgong-ikatan-kartu-setan.html>
- <https://www.pokervitablog.site/makna-dan-sejarah-permainan-games-samgong/>
- http://tipsandtrikpoker31.blogspot.com/2017/09/panduan-dan-peraturan-dalam-bermain_17.html

Bahwa dalam bahasa Indonesia kata “SAMGONG” adalah kata yang umum yang sudah dikenal masyarakat luas yang berarti:

suatu permainan disebut juga Sakong atau Super 10 yang mana adalah permainan yang menggunakan kartu remi untuk bermain. Permainan Super 10 adalah permainan yang mengambil ide dari permainan Samgong. Perbedaannya kalau dalam permainan Samgong, pemain bermain melawan bandar, sedangkan dalam permainan Super 10 pemain akan melawan pemain lainnya; -----

Hal. 35 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



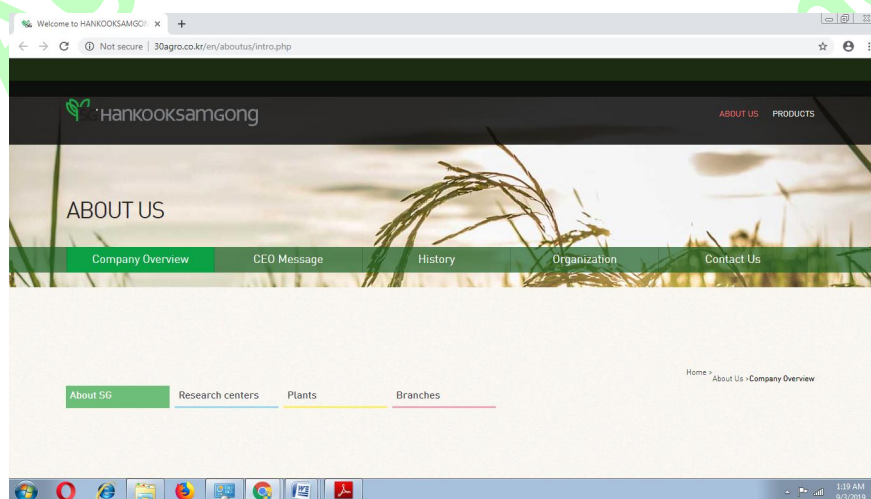
Bahwa dari definisi tersebut, maka kata “SAMGONG” tidak dapat diklaim oleh salah satu pihak sebagai merek terkenal, karena merupakan kata yang umum dipakai oleh orang Indonesia dan dipakai oleh khayalak ramai dalam dunia permainan kartu remi di Indonesia; -----

Tergugat menghimbau agar kiranya Majelis Hakim pertama-tama meminta Penggugat mengadakan survey guna memperoleh kesimpulan yang nyata mengenai dalil keterkenalan merek tersebut di Indonesia. Apabila Penggugat tidak dapat membawa bukti survey tersebut, maka patut diragukan dalil keterkenalan dari merek Penggugat; -----

6. Merek “SAMGONG” Milik Penggugat Bukan Merek Terkenal Karena pemakaian kata “SAMGONG” diberbagai website besar dunia dipakai oleh beberpa pihak yang tidak ada ikatan afiliasi dengan Penggugat.

Tergugat juga dapat membuktikan data-data website dengan kata “SAMGONG GEAR” milik pihak lain yang terkenal dan sangat sempurna dipakai oleh beberapa pihak yang tidak ada kaitan atau afiliasi dengan Penggugat sebagai berikut :

- <http://www.30agro.co.kr/en/aboutus/intro.php> dengan tampilan website:



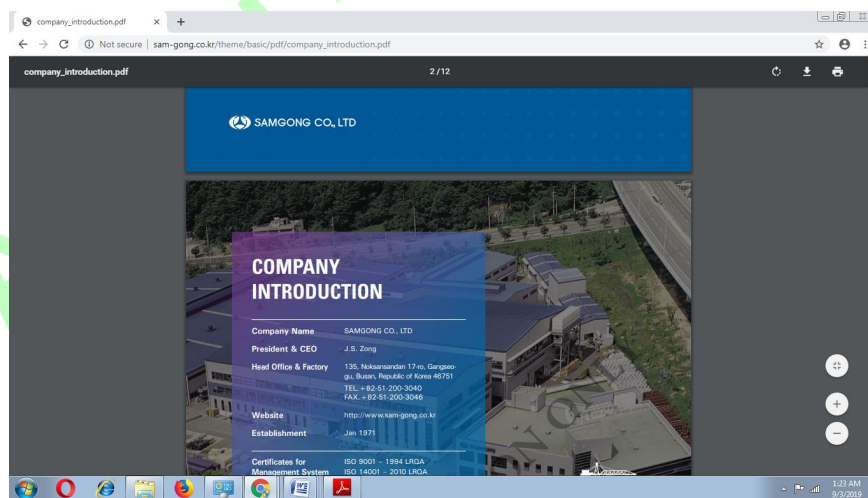
Hal. 36 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



- http://www.sam-gong.co.kr/theme/basic/sub/sub01/sub01_01.php dengan tampilan website:

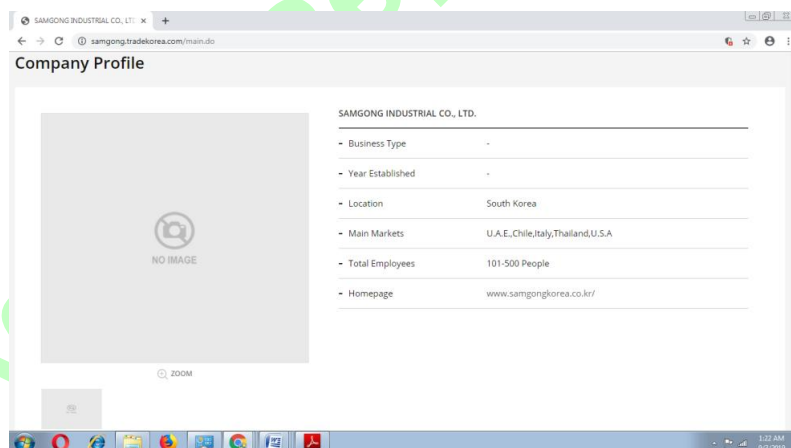


- http://www.sam-gong.co.kr/theme/basic/pdf/company_introduction.pdf dengan tampilan website



- <https://samgong.tradekorea.com/main.do> dengan tampilan website:

Hal. 37 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Bahwa berdasarkan data pemilik website –website terkenal diatas, maka seluruh dali-dalil yang mangatakan bahwa merek “SAMGONG GEAR” dengan website miliki Penggugat adalah merek terkenal sangat mengada-ngada dan tidak masuk akal, untuk itu semua dalil-dali Penggugat mengenai keterkenalan merek “SAMGONG GEAR” milik Penggugat dapat dikesampingkan atau ditolak;

DALAM REKONVENS

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Gugatannya pada point 7 halaman 4 menyebutkan bahwa :

Bahwa produk PENGGUGAT telah beredar luas di Indonesia sejak 10 (sepuluh) tahun lalu yang dipasarkan oleh para penjual lepas sparepart kendaraan; -----

Bahwa berangkat dari dalil Penggugat tersebut, kemudian Tergugat telah melakukan penelusuran, terhadap barang merek “SAMGONG GEAR” kelas 7 di Jakarta disamping adanya produk milik resmi Tergugat di Indonesia, ternyata benar bahwa produk milik Pengggugat yang diduga palsu, telah beredar dengan barang bukti yang kami beli pada tanggal 27 Agustus 2019 melalui salah satu toko yaitu di CV Utama Jakarta dengan alamat Jl.Sukoharjo Wiryopranoto

Hal. 38 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.28E tanpa persetujuan dari Tergugat selaku pemilik merek kata “SAMGONG GEAR” di Indonesia; -----

Tergugat Rekonvensi (Penggugat) telah memperdagangkan barang-barang di kelas 7 tersebut tanpa adanya suatu merek SAMGONG terdaftar untuk kelas 7.

Padahal jenis barang tersebut adalah jenis barang yang terdaftar pada Merek SAMGONG GEAR milik Penggugat Rekonvensi (Tergugat), yaitu pada pendaftaran merek SAMGONG GEAR di kelas dengan nomor pendaftaran IDM000220537; -----

Tergugat Rekonvensi (Penggugat) tidak berhak memperdagangkan jenis barang merek SAMNGGONG dikelas 7, karena tidak ada pendaftaran merek dan jenis barang tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi (Tergugat); -----

Seharusnya apabila memang Tergugat Rekonvensi (Penggugat) memang beritikad baik dalam mengajukan Gugatan ini, maka Tergugat Rekonvensi (Penggugat) seharusnya menghormati hukum Indonesia dan menunggu hingga selesainya proses yang berjalan di Pengadilan Niaga dalam perkara *a quo*. Namun demikian, memang Gugatan Tergugat Rekonvensi (Penggugat) adalah strategi dan niat licik Tergugat Rekonvensi (Penggugat) yang memanfaatkan celah hukum agar bisa langsung menjual barang-barangnya tanpa perlu meminta ijin kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat) selaku pemilik yang sah;

Tindakan Tergugat Rekonvensi (Penggugat) ini jelas sangat merugikan kepentingan dari Penggugat Rekonvensi (Tergugat). Penggugat Rekonvensi (Tergugat) telah mengunjungi salah satu Ruko penjualan Tergugat Rekonvensi (Penggugat) dan telah melakukan pembelian beberapa jenis barang yang melanggar hak yang diperdagangkan oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat); --

Selain mengajukan Gugatan Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi (Tergugat) juga sedang mengambil semua tindakan hukum termasuk hukum pidana yang

Hal. 39 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan untuk mencegah kerugian lebih lanjut dari Penggugat Rekonvensi (Tergugat) atas tindakan perdagangan produk melanggar tersebut lebih jauh lagi, termasuk dalam hal ini mengidentifikasi setiap pihak yang terlibat dan juga produsen atau importer dari produk tersebut; -----

Bahwa akibat dari tindakan perdagangan illegal dan tanpa hak oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat), maka Penggugat Rekonvensi (Tergugat) telah menderita kerugian yang besar. Kerugian tersebut timbul bukan semata-mata karena menurunkan keuntungan yang diperoleh dari penjualan produk dengan menggunakan merek SAMGONG GEAR, tetapi juga setiap keuntungan yang diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat) jelas merupakan kerugian juga bagi Penggugat Rekonvensi (Tergugat). Selain daripada itu, perlu juga diperhitungkan nama baik dan reputasi dari Penggugat Rekonvensi di masyarakat Indonesia; -----

Adapun total kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat) adalah kerugian material dan kerugian immaterial yang apabila dinilai dengan uang akan berjumlah sebesar Rp. 60.000.000.000 (enam puluh milyar rupiah); -----

Adapun perhitungan kerugian material tersebut adalah berdasarkan dalil penggugat dalam point 7 halaman 4 yang menyatakan :

Bahwa produk PENGGUGAT telah beredar luas di Indonesia sejak 10 (sepuluh) tahun lalu yang dipasarkan oleh para penjual lepas sparepart kendaraan; -----

Maka Penggugat Rekonvensi (Tergugat) meminta ganti rugi materiil sebesar Rp.1.000.0000.000 (satu milyar rupiah) pertahun atas tindakan pelanggaran

Hal. 40 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat) selama sepuluh tahun dengan total Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah); -----

Kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat) terjadi karena ketidakpercayaan beberapa perusahaan Indonesia yang menerima lisensi dari Penggugat Rekonvensi (Tergugat) karena membaca berbagai berita yang tidak benar di surat kabar yang seakan-akan menempatkan Penggugat Rekonvensi (Tergugat) sebagai pihak yang sedang mencaplok merek pihak lain. Oleh karena website dan berita tersebut, beberapa rekan Penggugat Rekonvensi (Tergugat) berniat untuk meninjau ulang kerja sama dengan Penggugat Rekonvensi (Tergugat). Tentu ini adalah kerugian immaterial karena mengganggu bisnis dan menjadi beban pikiran Penggugat Rekonvensi (Tergugat) dan kemungkinan bisnis menurun di masa depan dan secara psikologis Penggugat Rekonvensi (Tergugat) dianggap sebagai pencuri hak orang lain; -----

Selain itu, kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat) adalah hancurnya good will Penggugat Rekonvensi (Tergugat) dimata konsumen Indonesia dari berita-berita dan website di Indonesia; -----

Tergugat Rekonvensi (Penggugat) telah mengajukan gugatan dan saat itu berpotensi sangat meojokkan Penggugat Rekonvensi (Tergugat) dan membuat Penggugat Rekonvensi (Tergugat) menjadi pihak yang bersalah; -----

Dengan adanya kerugian tersebut, telah mengakibatkan hancurnya goodwill Penggugat Rekonvensi (Tergugat) dan menderita kerugian immaterial yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah); -----

Hal. 41 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Penggugat Rekonvensi (Tergugat) dengan ini memohon agar kiranya Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Penggugat segera menghentikan pemakaian, produksi dan distribusi produk dengan menggunakan merek SAMGONG GEAR untuk jenis barang di kelas 7 serta segera menarik kembali jenis barang di kelas 7 berupa yang melanggar hak atas merek milik Tergugat berdasarkan pendaftaran merek SAMGONG GEAR di kelas 7 dengan nomor pendaftaran IDM000220537 terhitung sejak putusan provisi ini dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Penggugat lalai atau dengan sengaja tidak melaksanakan putusan provisi terhitung sejak putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; -----

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini; -----

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi; -----

Hal. 42 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu memperdagangkan barang-barang di kelas 7 untuk jenis barang yang melanggar hak atas merek SAMGONG GEAR milik Penggugat Rekonvensi dengan nomor pendaftaran IDM000220537 di kelas 7; -----

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp. 60.000.000.000 (enam puluh milyar rupiah). kepada Penggugat Rekonvensi; -----

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat Rekonvensi lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijde); -----

5. menguatkan putusan provisi atau menyatakan sah putusan provisi yaitu memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan pemakaian, produksi dan distribusi produk dengan menggunakan merek SAMGONG GEAR untuk jenis barang di kelas 7 serta segera menarik kembali jenis barang di kelas 7 yang melanggar hak atas merek milik Tergugat berdasarkan pendaftaran merek SAMGONG GEAR di kelas 7 dengan nomor pendaftaran IDM000220537; -----

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dalam bentuk apapun (*uitvoerbaar bij voorraad*); -----

Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis, sebagai berikut:

JAWABAN TURUT TERGUGAT :

Hal. 43 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



DALAM EKSEPSI :

Legal Standing Kuasa Penggugat dalam Mengajukan Gugatan Tidak Sah

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui kuasanya yakni para Advokat dan Penasehat Hukum dari kantor Agustia dan Rekan. Surat kuasa Penggugat ditandatangani oleh Presiden Direktur sebagaimana surat kuasa Penggugat; -----
2. Bahwa pada gugatan alamat Penggugat **Samgong Gear Ind., Co., Ltd** adalah di 741-4, Kojan-dong, Namdong-ku, Incheon city, Republik Korea Selatan, sebagaimana gugatan Penggugat dengan nomor perkara 49/pdt.sus-merek/2019/PN Niaga Jkt Pst tertanggal 09 Agustus 2019 dan diregister di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Agustus 2019; -----
3. Bahwa dalam surat kuasa dan Anggaran Dasar dari Penggugat yang diperlihatkan pada persidangan tanggal 20 Agustus 2019 yang terbuka dan dibuka untuk umum ternyata ditemukan alamat dari Penggugat adalah di 741-4, Kojan-dong, **Namdong-ga**, Incheon city, Republik Korea Selatan; -----
4. Bahwa dengan demikian sudah terbukti Penggugat dalam hal ini **Samgong Gear Ind., Co., Ltd** yang beralamat di 741-4, Kojan-dong, Namdong-ku, Incheon city, Republik Korea Selatan, tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan karena tidak mempunyai surat kuasa yang sah. Karena surat kuasa yang ditunjukkan dalam persidangan tidaklah mencantumkan nama dari **Samgong Gear Ind., Co., Ltd** yang beralamat di 741-4, Kojan-dong, Namdong-ku, Incheon city, Republik Korea Selatan, melainkan **Samgong Gear Ind., Co., Ltd** yang beralamat di 741-4, Kojan-dong, **Namdong-ga**, Incheon city, Republik Korea Selatan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 123 HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement); -----

Hal. 44 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



5. Bahwa berdasarkan dengan penjelasan diatas maka sudah jelas gugatan Penggugat tidak sah didepan hukum karena diajukan tanpa ada surat kuasa. Dengan demikian sudah patutlah gugatan Pengugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Surat Kuasa Penggugat tidak sah

1. Bahwa dalam persidangan yang terbuka dan dibuka untuk umum pada tanggal 20 Agustus 2019 diperlihatkan Anggaran Dasar dari Penggugat; -----
2. Bahwa surat Kuasa Penggugat ditandatangani oleh Presiden Direktur Penggugat pada tanggal 03 Juli 2019; -----
3. Bahwa setelah dicermati bersama dalam Anggaran Dasar Penggugat nomor 99-4075 tidak diketemukan wewenang dari Presiden Direktur untuk menandatangani surat kuasa dalam menghadapi suatu perkara dalam lingkungan peradilan; -----
4. Bahwa dengan demikian surat kuasa Penggugat tidaklah sah karena ditandatangani oleh pihak yang tidak diberi wewenang. Oleh Karena itu Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis untuk menerima eksepsi Turut Tergugat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima; -----

Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa)

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana dalam ketentuan pasal tersebut secara tegas mengatur ada batasan-batasan waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan pendaftaran terhadap merek terdaftar. Dimana dalam ketentuan Pasal tersebut ditegaskan merek-merek yang dapat dimohonkan untuk dibatalkan melalui Pengadilan Niaga adalah merek yang terdaftarnya belum melebihi tenggang waktu 5 tahun. Hal ini bertujuan agar adanya kepastian hukum bagi pemegang merek untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau

Hal. 45 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut.

Dengan demikian terhadap merek-merek objek sengketa yang sudah terdaftar melebihi tenggang waktu 5 tahun sesuai ketentuan pasal tersebut adalah sudah tidak dapat diajukan gugatan pembatalan untuk menjamin kepastian hukum dari suatu merek yang telah terdaftar; -----

5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek SAMGONG GEAR atas nama TANRI dengan nomor IDM 000220537 yang telah terdaftar tanggal 06 Oktober 2009 kelas 07 dengan tanggal penerimaan 29 Februari 2008; -----
6. Bahwa setelah Turut Tergugat teliti dengan seksama ternyata gugatan Penggugat di ajukan pada tanggal 12 Agustus 2019. Dengan demikian mengacu kepada ketentuan pasal 77 ayat 1 UU No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pengajuan gugatan penggugat adalah kadaluarsa/ telah lewat waktu karena sudah melebihi tenggang waktu 5 tahun, sehingga secara hukum gugatan penggugat adalah patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima; -----
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas, Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Turut Tergugat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena telah lewat waktu (Kadaluarsa); -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar Merek SAMGONG GEAR atas nama Tanri dengan nomor IDM 000220537 terdaftar tanggal 06 Oktober 2009 kelas 07, untuk jenis barang : Mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas, motor-motor (kecuali untuk kendaraan-kendaraan), kopeling-kopeling dan ban-ban mesin, alat-alat besar untuk pertanian, alat pengeram, blok bantalan penyangga untuk mesin, landas poros (bagian-bagian mesin),

Hal. 46 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cincin peluru untuk blok-blok bantalan, blok bantalan untuk poros transmisi, tali dinamo, sabuk mesin, sabuk untuk motor dan mesin, tali kipas untuk motor dan mesin, filter (suku cadang mesin), alat penyalu untuk motor pembakar dalam, magnet penyalu, magnet penyalu untuk motor mesin, alat pengangkat (mesin), sambungan (bagian mesin), kopeling silang (kopeling gardan), bantalan galang, busi penyalu untuk motor pembakaran dalam, mesin untuk kapal, motor untuk kapal, dinamo-dinamo, mesin-mesin pencuci kendaraan, mesin-mesin pengering kendaraan; instalasi untuk mencuci kendaraan dan instalasi untuk mengeringkan kendaraan, khususnya yang terdiri dari mesin-mesin pencuci kendaraan dan mesin-mesin pengering kendaraan, mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas yaitu: mesin serut (ketam)/serutan mesin, mesin bor, mesin gerinda, mesin gergaji (gergaji bulat, gergaji band (band saw), mesin pompa air, mesin pompa udara (kompresor), mesin pemotong kayu, mesin gergaji pemotong kayu, mesin pengasah mata pisau, mesin pemotong listrik, bor listrik, bulldoser, mesin pemotong listrik, vacuum cleaner, mesin pengisap debu, mesin cuci, mesin cuci piring, mesin jahit, mesin obras, mesin pelubang kancing, gunting listrik, gergaji listrik, pompa listrik, pompa air listrik, blender, mixer, juicer, mesin pamarut buah-buahan dan sayur-sayuran, karburator, kompresor, bor listrik, dinamo-dinamo, lift, eskalator, tali kipas, tali motor mesin jahit yang terbuat dari kulit untuk mesin, peralatan irigasi, alat-alat besar untuk pertanian, motor-motor (kecuali untuk kendaraan-kendaraan), kopling-kopling dan komponen-komponen transmisi, busi, ban-ban untuk mesin, alat pengeram, mesin penyemprot cat, mesin pemangkas dan pencukur bulu, pembuka kaleng dari listrik, bajak-bajak, mata bajak, meja putar untuk membuat keramik, mesin cetak, mesin bubut, alat-alat pembersih yang menggunakan uap, mesin setrika uap, mesin pelicin, mesin

Hal. 47 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



uap, pompa air listrik beserta perlengkapannya dan suku cadangnya (spare parts), mesin-mesin untuk industri dan rumah tangga; pompa-pompa untuk menyalurkan air; -untuk industri; -untuk minyak sebagai bahan bakar; -untuk alat-alat hidrolik dan kompresor-kompresor udara; klep-klep; saringan-saringan (bahagian-bahagian dari mesin-mesin dan motor-motor) alat-alat penjernih untuk kondensasi serta alat-alat penjernih otomatis tabung-tabung dan botol-botol sistem-sistem penjernih air, motor-motor listrik, mesin pompa pasir listrik; -----

2. Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya; --
3. Bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar; -----
4. Bahwa dengan demikian pemilik merek mempunyai hak untuk menggunakan merek tersebut untuk jangka waktu tertentu, baik itu digunakan sendiri ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Oleh Karena itu dengan terdaftarnya merek SAMGONG GEAR atas nama Tanri dengan nomor IDM 000220537 maka sudah selayaknya Penggugat menghormati hak eksklusif yang telah diberikan oleh negara kepada Tergugat; -----

Tentang Merek Terkenal

5. Bahwa penggugat mendalilkan merek Penggugat adalah merek terkenal; ---
6. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Jo Permenkumham No. 05

Hal. 48 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permenkumham No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yang menyatakan Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan; -----

7. Bahwa jika kita lihat dari gugatan Penggugat dapat terlihat dalil Penggugat terkait keterkenalan merek Penggugat hanyalah untuk mengecoh Majelis Hakim saja. Hal ini terlihat dari tidak jelasnya kapan merek Penggugat terdaftar di Korea Selatan; -----
8. Bahwa dalil Penggugat pada gugatan halaman 4 angka 9 yang menyatakan Penggugat telah mendaftarkan merek SAMGONG , SAMGONG dan logo gir (G) dan logo gir (G) diberbagai negara didunia, adalah dalil yang dibuat oleh Penggugat untuk mengecoh Majelis Hakim. Penggugat tidak mengemukakan kapan merek Penggugat terdaftar di negara selain negara Korea Selatan. Hal ini mengindikasikan Penggugat ingin menutupi fakta yang ada, apakah benar merek Penggugat sudah terdaftar di beberapa negara; -----
9. Bahwa jika kita perhatikan dari gugatan Penggugat, Penggugat tidak spesifik menjelaskan unsur-unsur mana yang dapat dijadikan acuan merek

Hal. 49 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Penggugat dapat dinyatakan sebagai merek terkenal. Dengan demikian dapat terlihat dalil Penguat adalah semata-mata untuk mengecoh majelis hakim saja. Dengan demikian sudah terlihat jelas adanya niatan Penguat untuk mengecoh Majelis Hakim dalam perkara aquo. Dengan demikian dalil Penguat mengenai keterkenalan merek haruslah ditolak; -----

Tentang Itikad Tidak Baik

10. Bahwa tentang Itikad tidak baik yang di dalilkan oleh Penguat untuk perkara ini tidaklah relevan, karena merek SAMGONG GEAR milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan Formalitas, Pemeriksaan Substantif, dan Pengumuman sebagaimana telah diatur dalam ketentuan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (permohonan dan pemeriksaan Merek SAMGONG GEAR milik Tergugat diajukan pada saat UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, masih berlaku); -----
11. Bahwa dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran Merek SAMGONG GEAR milik Tergugat, pertimbangan ada tidaknya itikad tidak baik pemohon juga menjadi pertimbangan, dengan demikian pendaftaran Merek SAMGONG GEAR milik Tergugat sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di bidang merek; -----
12. Sehingga tidak beralasan bahwa Merek SAMGONG GEAR milik Tergugat yang telah terdaftar didalam Daftar Umum Merek dikatakan didaftar dengan itikad tidak baik; -----
13. Bahwa tentang dalil itikad tidak baik dari Penguat haruslah ditolak, karena dengan terdaptarnya Merek SAMGONG GEAR milik Tergugat, maka Merek SAMGONG GEAR milik Tergugat telah memenuhi unsur sebagai daya pembeda sehingga dikualifikasikan sebagaimana pemilik merek yang

Hal. 50 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 UU no. 15

Tahun 2001 tentang Merek; -----

14. Karena dalil Itikad Tidak Baik dari Penggugat tidak terbukti maka sudah
selayaknya gugatan Penggugat dapatlah dinyatakan ditolak; -----

15. Bahwa dalil penggugat pada gugatan halaman 6 angka 15 adalah dalil yang
mengada-ada, karena merek SAMGONG GEAR milik Tergugat sudah
terdaftar lebih dari 10 (sepuluh) tahun, karena itu sukar dikatakan merek
SAMGONG GEAR milik tergugat diajukan dengan itikad tidak baik; -----

Tentang Persamaan Pada Pokoknya

16. Bahwa Penggugat mendalilkan merek SAMGONG GEAR milik Tergugat
mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat; -----

17. Bahwa perlu Turut Tergugat sampaikan kembali merek SAMGONG GEAR
milik Tergugat diajukan pada saat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek masih berlaku. Sehingga dengan demikian aturan yang
dijadikan dasar dalam memutus merek SAMGONG GEAR milik Tergugat
adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan
bukanlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan
Indikasi Geografis; -----

18. Bahwa terkait persamaan pada pokoknya sebagaimana yang di dalilkan
oleh Penggugat adalah dalil yang mengada-ada. Perlu Turut Tergugat
sampaikan dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan
pendaftaran Merek SAMGONG GEAR milik Tergugat, pertimbangan apakah
merek SAMGONG GEAR milik Tergugat mempunyai persamaan pada
pokok atau keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar
ataupun dengan merek terkenal juga menjadi pertimbangan; -----

19. Bahwa perlu dilihat dengan seksama saat merek SAMGONG GEAR milik
Tergugat diajukan permohonan pendaftarannya, apakah merek Penggugat

Hal. 51 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terdaftar di Indonesia. Perlu Turut Tergugat garis bawah prinsip dalam pendaftaran merek adalah first to file, dimana merek yang terdaftar lebih dahulu maka merek tersebut yang mempunyai hak eksklusif untuk digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa; -----

20. Bahwa saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek SAMGONG GEAR tidaklah ada merek yang sama dengan merek SAMGONG GEAR milik Tergugat dan sudah selayaknya merek SAMGONG GEAR milik Tergugat didaftar. Sehingga tidak beralasan bahwa Merek SAMGONG GEAR yang telah terdaftar didalam Daftar Umum Merek dikatakan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat. Dengan demikian dalil Penggugat mengenai Persamaan pada pokoknya antara merek Tergugat dan merek Penggugat haruslah ditolak; -----

21. Bahwa dengan demikian sudah jelas yang memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek SAMGONG GEAR adalah Tergugat, mengingat merek SAMGONG GEAR milik Tergugat telah terdaftar di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena sudah selayaknya dalil Penggugat mengenai persamaan pada pokoknya antara merek Penggugat dan Tergugat dapatlah dinyatakan ditolak; -----

22. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara Tegas; -----

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan hormat bersama ini Turut Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Turut Tergugat; -----

Hal. 52 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



2. Menyatakan Legal Standing Kuasa Penggugat dalam Mengajukan Gugatan Tidak Sah; -----
3. Menyatakan Surat Kuasa Penggugat tidak sah; -----
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kadalursa; -----
5. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard); -----

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 10 September 2019 serta Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik masing-masing tanggal 17 September 2019 dan 10 Oktober 2019; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti surat yang telah di Foto Copy dan bermeterai secukupnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) set foto copy Anggaran Dasar Perusahaan berbahasa Korea yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, diberi tanda : P. 1a; -----
2. 1 (satu) set foto copy terjemahan Anggaran Dasar ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah, diberi tanda : P. 1b; -----
3. 1 (satu) lembar foto copy paspor Presiden Direktur Penggugat yang menandatangani kuasa Penggugat, diberi tanda : P. 2a; -----
4. 1 (satu) lembar foto copy terjemahan Pasport (*vide* P-2a) kedalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah tersumpah, diberi tanda : P. 2b; -----

Hal. 53 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) set foto copy P1 (satu) set foto copy rint out dari website perusahaan www.samsung.co.kr yang menggambarkan profil perusahaan, diberi tanda : P. 3a; -----
6. 1 (satu) set foto copy terjemahan print out website perusahaan www.samsung.co.kr yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah, diberi tanda : P. 3b; -----
7. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat "SAMGONG" No. 0022064 di Negara Asal, Korea Selatan yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 07, 12 dan kelas 37, dalam sertifikat merek ini terdapat uraian peralihan merek "SAMGONG" dari Hyung Nam-Jin kepada Samsung Gear Ind. Co., Ltd. Bukti berbahasa Korea Selatan yang disertai dengan terjemahan dalam Bahasa Inggris, diberi tanda : P. 4a; -----
8. 1 (satu) set foto copy terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia dari sertifikat merek "SAMGONG" No. 0022064 berikut uraian peralihannya oleh penterjemah tersumpah, diberi tanda : P. 4b; -----
9. 1 (satu) set foto copy sertifikat merek "Logo Gear (G)" No. 0026860 dari Negara Asal, Korea yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 12 dan kelas 37 dan peralihan merek dari Hyung Nam-Jin kepada Samsung Gear Ind. Co., Ltd, diberi tanda : P. 5a; -----
10. 1 (satu) set foto copy terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia dari sertifikat "Logo Gear (G)" No. 0026860 (vide bukti P-5a) oleh penterjemah tersumpah, diberi tanda : P. 5b; -----
11. 1 (satu) set foto copy Sertifikat pendaftaran merek "Logo Gear (G)" No. 0783891 dari Negara Asal, Korea yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 07 dan uraian peralihan merek "Logo Gear (G)" dari Hyung Nam-Jin kepada Samsung Gear Ind., Ltd. Bukti berbahasa Korea dan disertai dengan terjemahan dalam Bahasa Inggris, diberi tanda : P. 6a; -

Hal. 54 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) set foto copy terjemahan sertifikat “Logo Gear (G)” No. 0783891 yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah, diberi tanda : P. 6b; -----
13. 1 (satu) set foto copy Sertifikat pendaftaran merek “Logo Gear (G)” No. 548976 dari negara Kolumbia yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 12. Bukti ini berbahasa Kolumbia yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, diberi tanda : P. 7a; -----
14. 1 (satu) set foto copy terjemahan sertifikat “Logo Gear (G)” No. 548976 dari Bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah, diberi tanda : P. 7b; -----
15. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat pendaftaran merek “SAMGONG dan logo Gear (G)” No. 1644797 dari negara Mexico yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 12. Bukti ini berbahasa Mexico yang disertai dengan terjemahannya dalam Bahasa Inggris, diberi tanda : P. 8a; --
16. 1 (satu) set foto copy terjemahan sertifikat “SAMGONG dan logo Gear (G)” No. 1644797 dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah, diberi tanda : P. 8b; -----
17. 2 (dua) lembar foto copy sertifikat pendaftaran merek “SAMGONG” No. 00209808 dari negara Peru yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 12. Bukti asli berbahasa Peru yang disertai dengan terjemahannya dalam bahasa Inggris, diberi tanda : P. 9a; -----
18. 1 (satu) set foto copy terjemahan sertifikat “SAMGONG” No. 00209808 (vide P-9a) dari Bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah, diberi tanda : P. 9b; -----
19. 2 (dua) lembar foto copy Sertifikat pendaftaran merek “SAMGONG dan logo Gear (G)” No. 4,869,850 dari negara Amerika Serikat yang melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 12, diberi tanda : P. 10a; -----

Hal. 55 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



20. 1 (satu) set foto copy terjemahan sertifikat “SAMGONG dan logo Gear (G)”
No. 4,869,850 dari Bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia oleh
penterjemah tersumpah, diberi tanda : P. 10b; -----
21. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat pendaftaran merek “SAMGONG dan
logo gear(G)” No. 4828189 dari negara Republik Rakyat Cina yang
melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 12, diberi tanda :
P. 11a; -----
22. 1 (satu) lembar foto copy terjemahan sertifikat “SAMGONG dan logo Gear
(G)” No. 4828189 berbahasa Cina yang telah diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah, diberi tanda : P. 11b; -----
23. 2 (dua) lembar foto copy sertifikat pendaftaran merek “SAMGONG dan logo
Gear (G)” No. 2794860 dari negara India yang melindungi jenis-jenis barang
yang termasuk dalam kelas 12, diberi tanda : P. 12a; -----
24. 2 (dua) lembar foto copy terjemahan sertifikat “SAMGONG dan logo Gear
(G)” No. 2794860 yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
oleh penterjemah tersumpah, diberi tanda : P. 12b; -----
25. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat pendaftaran merek “SAMGONG dan logo
Gear (G)” No. 3593944 dari negara Pakistan yang melindungi jenis-jenis
barang yang termasuk dalam kelas 12, diberi tanda : P. 13 a; -----
26. 1 (satu) lembar foto copy terjemahan sertifikat “SAMGONG dan logo Gear
(G)” No. 3593944 yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
oleh penterjemah tersumpah, diberi tanda : P. 13b; -----
27. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat pendaftaran merek “SAMGONG dan logo
Gear (G)” No. 4/2015/00005941 dari negara Filipina yang melindungi jenis-
jenis barang yang termasuk dalam kelas 12, diberi tanda : P. 14a; -----

Hal. 56 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar foto copy terjemahan sertifikat merek "SAMGONG dan logo Gear (G)" No. 4/2015/00005941 yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah, diberi tanda : P. 14b; -----
29. 1 (satu) set foto copy Commercial Invoice/Faktur Komersial penjualan produk Penggugat ke negara Amerika Serikat tahun 2007 dalam bahasa Korea dan Inggris, diberi tanda : P. 15a; -----
30. 1 (satu) set foto copy terjemahan Commercial Invoice/Faktur Komersial penjualan produk Penggugat ke negara Amerika Serikat tahun 2007 yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah, diberi tanda : P. 15b; -----
31. 1 (satu) set foto copy Commercial Invoice/Faktur Komersial penjualan produk Penggugat ke negara Italia tahun 2007, diberi tanda : P. 16a; -----
32. 1 (satu) set foto copy terjemahan Commercial Invoice/Faktur Komersial penjualan produk Penggugat ke negara Italia tahun 2007 (vide P-16a) yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah, diberi tanda : P. 16b; -----
33. 1 (satu) set foto copy Commercial Invoice/Faktur Komersial penjualan produk Penggugat ke negara Ghuangzhou/Republik Rakyat China tahun 2007, diberi tanda : P. 17a; -----
34. 1 (satu) set foto copy terjemahan Commercial Invoice/Faktur Komersial penjualan produk Penggugat ke negara Ghuangzhou/Republik Rakyat China tahun 2007 yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah, diberi tanda : P. 17b; -----
35. 1 (satu) set foto copy Commercial Invoice/Faktur Komersial penjualan produk Penggugat ke negara Kerajaan Inggris tahun 2007, diberi tanda : P. 18a; -----

Hal. 57 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



36. 1 (satu) set foto copy terjemahan Commercial Invoice/Faktur Komersial penjualan produk Penggugat ke negara Kerajaan Inggris tahun 2007 yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah, diberi tanda : P. 18b; -----
37. 1 (satu) set foto copy Commercial Invoice/Faktur Komersial penjualan produk Penggugat ke negara Canada tahun 2007, diberi tanda : P. 19a; ----
38. 1 (satu) set foto copy terjemahan Commercial Invoice/Faktur Komersial penjualan produk Penggugat ke negara Canada tahun 2007 yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah, diberi tanda : P. 19b; -----
39. 1 (satu) set foto copy Commercial Invoice/Faktur Komersial penjualan produk Penggugat ke negara Pakistan tahun 2007, diberi tanda : P. 20a; ----
40. 1 (satu) set foto copy terjemahan Commercial Invoice/Faktur Komersial penjualan produk Penggugat ke negara Pakistan tahun 2007 yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah, diberi tanda : P. 20b; -----
41. 1 (satu) set foto copy Commercial Invoice/Faktur Komersial penjualan produk Penggugat ke negara Philipina tahun 2007, diberi tanda : P. 21a; ----
42. 1 (satu) set foto copy terjemahan Commercial Invoice/Faktur Komersial penjualan produk Penggugat ke negara Philipina tahun 2007 yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah, diberi tanda : P. 21b; -----
43. 1 (satu) set foto copy Commercial Invoice/Faktur Komersial penjualan produk Penggugat ke negara Taiwan tahun 2007, diberi tanda : P. 22a; -----
44. 1 (satu) set foto copy terjemahan Commercial Invoice/Faktur Komersial penjualan produk Penggugat ke negara Taiwan tahun 2007 yang telah

Hal. 58 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah, diberi
tanda : P. 22b; -----

45. 1 (satu) set foto copy Petikan Resmi Pendaftaran merek milik Tergugat,
diberi tanda : P. 23; -----

46. 1 (satu) set foto copy Katalog Produk-produk Penggugat judul "BEVEL
GEAR BOX", diberi tanda : P. 24; -----

47. 1 (satu) set foto copy katalog yang berjudul "GEAR INFORMATION
OUTLINE" menggambarkan berbagai jenis produk-produk PENGGUGAT,
diberi tanda : P. 25; -----

48. 1 (satu) set foto copy katalog yang berjudul "GEAR INFORMATION
OUTLINE" menggambarkan berbagai jenis produk-produk PENGGUGAT,
diberi tanda : P. 26; -----

49. 1 (satu) set foto copy katalog yang berjudul "GEAR INFORMATION
OUTLINE" menggambarkan berbagai jenis produk-produk PENGGUGAT,
diberi tanda : P. 27; -----

50. 1 (satu) set foto copy katalog yang berjudul "Product Precision SAMGONG
GEAR" menggambarkan berbagai jenis produk-produk PENGGUGAT, diberi
tanda : P. 28; -----

51. 1 (satu) set foto copy Asli kemasan dan produk berupa gear hasil produksi
PENGGUGAT, diberi tanda : P. 29; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga
menghadirkan saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI : LEE SEOK WOON :

- bahwa saksi mengenal PENGGUGAT sebagai perusahaan besar di Korea
yang memproduksi suku cadang (sparepart) kendaraan yang telah berdiri
sejak tahun 1967 memakai merek SAMGONG untuk berbagai jenis produk
sparepart kendaraan, dan saksi mengenal pimpinan-pimpinan perusahaan

Hal. 59 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, termasuk mengenal baik orang yang tercantum pada bukti P-2a yang menandatangani Kuasa, yang merupakan salah satu pimpinan perusahaan Penggugat; -----

- bahwa saksi adalah distributor resmi produk-produk Penggugat sejak Bulan Juni 2019; -----
- bahwa sebelum menjadi distributor, saksi sejak tahun 1990 berusaha dibidang eksportir produk-produk suku cadang (sparepart) kendaraan, termasuk didalamnya adalah eksportir produk-produk Penggugat dari merek Penggugat; -----
- bahwa pada saat menjadi Eksportir, saksi juga pernah mengekspor produk-produk Penggugat ke Indonesia kepada perusahaan MAK SAN; -----
- bahwa sepengetahuan saksi, di Korea tidak ada perusahaan-perusahaan lain yang memakai kata SAMGONG sebagai nama perusahaan maupun merek dagang untuk suku cadang kendaraan (sparepart); -----

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda : P. 69A, P. 90A, P. 97A, P. 112A, P. 148, P. 152, P. 153A, P. 154A, P. 155A, P. 156A, P. 157A, P. 158A, P. 159A, P. 160A, P. 161A, P. 162A, P. 163A, P. 170A, P. 171A dan P. 172A, tidak dapat diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda : P. 173 s/d P. 181 foto copy dari Print Out; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bukti yang antara lain sebagai berikut:

1. 1 (satu) set foto copy Putusan Perkara Perlawanan 03/Plw.Pdt.Sus-Merek/2016, diberi tanda : T. 1; -----
2. 1 (satu) set foto copy Putusan Perkara Merek No 60/Pdt.Sus-HKI/Merek/2016/PN Jkt.Pst tertanggal 01 Nov. 2016, diberi tanda : T. 3; -----

Hal. 60 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) set foto copy Putusan Perkara 37/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst, diberi tanda : T. 4; -----
4. 1 (satu) set foto copy Undang-Undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, diberi tanda : T. 5; -----
5. 1 (satu) lembar foto copy Merek 'SAMGONG' milik Penggugat di negara Mexico baru terdaftar pada 6 Juli 2016, diberi tanda : T. 6; -----
6. 1 (satu) lembar foto copy Merek 'SAMGONG' milik Penggugat di negara Philipina baru terdaftar pada 11 Januari 2016, diberi tanda : T. 7; -----
7. 1 (satu) lembar foto copy Merek 'SAMGONG' milik Penggugat di negara USA baru terdaftar pada 15 Desember 2015, diberi tanda : T. 8; -----
8. 1 (satu) lembar foto copy Merek 'SAMGONG' milik Penggugat di negara Malaysia baru terdaftar pada 11 Januari 2016, diberi tanda : T. 9; -----
9. 2 (dua) lembar foto copy Akta bukti/List bukti Penggugat point 7 halaman 2 yang menyatakan bahwa merek "SAMGONG" Penggugat di negara Korea adalah merek pihak lain berdasarkan pengalihan, diberi tanda : T. 10; -----
10. 2 (dua) lembar foto copy Undang-Undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, diberi tanda : T. 11; -----
11. 1 (satu) set foto copy Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek pasal 19 ayat 3 (a) dan (b) menerangkan tentang Persyaratan tertentu untuk menerangkan Pasal 21 (c) , diberi tanda : T. 12; -----
12. 1 (satu) set foto copy Keputusan Nomor 03/BUA.6/HS/SP/XII/2015 mengenai Surat Edaran Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut sebagai "SEMA 03/2015") , diberi tanda : T. 13; -----

Hal. 61 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) set foto copy Print Out “100 Brand Paling Prestisius di Dunia” dari berita OKEZONE.COM melalui link, diberi tanda : T. 14; -----
14. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Bon penjualan Barang pelanggaran milik Penggugat yang dijual oleh distributornya di Indonesia melalui CV.Utama Jakarta, diberi tanda : T. 15; -----
15. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Bon penjualan Barang pelanggaran milik Penggugat yang dijual oleh distributornya di Indonesia melalui CV.Panca Indah Bearing, diberi tanda : T. 16; -----
16. 1 (satu) set foto copy Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah beserta lampirannya (HAL.41) , diberi tanda : T. 17a; -----
17. 1 (satu) set foto copy kutipan dari lampiran Bukti T-17a yang relevan dengan perkara a quo, diberi tanda : T. 17b; -----
18. 1 (satu) set foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, diberi tanda : T. 18a;
19. 1 (satu) set foto copy lampiran Bukti T-18a yang relevan dengan perkara a quo, yaitu Hasil Rapat Kamar Perdata Khusus di Tangerang tanggal 19-21 April 2012, diberi tanda : T. 18b; -----
20. 1 (satu) set foto copy Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.29 Tahun 2016, Tentang Syarat dan tata cara pengangkatan pelaporan, dan pemberhentian penerjemah tersumpah, diberi tanda : T. 19a; -----
21. 1 (satu) set foto copy kutipan dari lampiran Bukti T-19a yang relevan dengan perkara a quo, yaitu Pasal 4 ayat 1 Persyaratan penterjemah adalah WNI dan berdomisili di Indonesia, diberi tanda : T. 19b; -----

Hal. 62 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 1 (satu) lembar foto copy Formulir pendaftaran Merek 'SAMGONG GEAR' dengan nomor Agenda D002008007267 di kelas 7 atas nama Tanri pada tanggal 28 Februari 2008, diberi tanda : T. 20; -----
23. 1 (satu) lembar foto copy Tanda terima Permohonan Pendaftaran Merek nama Tanri dengan nomor permohonan D0020080072670 per tanggal 29 Februari 2008, diberi tanda : T. 21; -----
24. 1 (satu) set foto copy Asli sertifikat pendaftaran Merek 'SAMGONG GEAR' nomor pendaftaran IDM00220537 di kelas 7 atas nama Tanri yang terdaftar di Indonesia sejak 6 Oktober 2009, diberi tanda : T. 22; -----
25. 1 (satu) lembar foto copy Formulir Perpanjangan Merek "SAMGONG GEAR" IDM00220537 di kelas 7 atas nama Tanri diajukan pada tanggal 2 April 2018, diberi tanda : T. 23; -----
26. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar SAMGONG GEAR" IDM00220537 di kelas 7 atas nama Tanri berlaku sampai dengan 28 Februari 2028, diberi tanda : T. 24; -----
27. 1 (satu) lembar foto copy Bon Penjualan barang kelas 7 atas merek SAMGONG milik Tergugat pada tanggal 5 April 2008 di Jakarta dengan dijual sendiri oleh Pemilik Merek yaitu Tanri, diberi tanda : T. 25; -----
28. 1 (satu) lembar foto copy Bon Penjualan barang kelas 7 atas merek SAMGONG milik Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2019 di Jakarta dengan dijual sendiri oleh Pemilik Merek yaitu Tanri, diberi tanda : T. 26; -----
29. 1 (satu) lembar foto copy Foto Bukti barang kelas 7 yang dijual oleh Tergugat sampai sekarang, diberi tanda : T. 27b; -----
30. 2 (dua) lembar foto copy Website Tergugat yaitu www.samgongindonesia.com sebagai upaya Tergugat yang telah membuat merek SAMGONG GEAR miliknya di Indonesia menjadi terkenal, diberi tanda : T. 28; -----

Hal. 63 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar foto copy Hasil Pencarian googlesearch dengan pengetikan kata "SAMGONG ADALAH" disadur tanggal 16 Oktober 2019, diberi tanda : T. 29; -----
32. 1 (satu) set foto copy Website www.sikjp.com/panduan-dasar-cara-bermain-samgong-online/ menerangkan permainan samgong Indonesia, disadur tanggal 16 Oktober 2019, diberi tanda : T. 30; -----
33. 2 (dua lembar foto copy Website www.samgongonline.com dengan judul "SAMGONG ONLINE ASLI INDONESIA", disadur tanggal 16 Oktober 2019, diberi tanda : T. 31; -----
34. 1 (satu) set foto copy Website www.pokervitablog.site/sejarah-dan-mengenal-permainan-games-samgong-online/ menerangkan sejarah kata samgong, disadur tanggal 16 Oktober 2019, diberi tanda : T. 32; -----
35. 1 (satu) set foto copy Website www.samgongonline.org, disadur tanggal 16 Oktober 2019, diberi tanda : T. 33; -----
36. 1 (satu) lembar foto copy Merek "SAMGONG" No. Pendaftaran 440088443000 dinegara Vietnam, diberi tanda : T. 34a; -----
37. 1 (satu) lembar foto copy Terjemahan Tersumpah Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia Merek "SAMGONG" No. Pendaftaran 440088443000 dinegara Vietnam, diberi tanda : T. 34b; -----
38. 1 (satu) lembar foto copy Merek "SWAN SAMGONG INDUSTRIAL CO.LTD" NoPendaftaran 5620030013263 pemilik "SWAN SAMGONG INDUSTRIAL CO.LTD", diberi tanda : T. 35a; -----
39. 1 (satu) lembar foto copy Terjemahan Tersumpah Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia Merek "SWAN SAMGONG INDUSTRIAL CO.LTD" No.Pendaftaran 5620030013263 pemilik "SWAN SAMGONG INDUSTRIAL CO.LTD", diberi tanda : T. 35b; -----

Hal. 64 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar foto copy Terjemahan Tersumpah Bahasa Korea ke Bahasa Indonesia untuk point (730),(740) dan (511) Merek "SWAN SAMGONG INDUSTRIAL CO.LTD" No.Pendaftaran 5620030013263 pemilik "SWAN SAMGONG INDUSTRIAL CO.LTD" , diberi tanda : T. 35c; -----
41. 1 (satu) lembar foto copy Merek " HANKOOK SAMGONG" No.Pendaftaran 5620040004844 pemilik "HANKOK SAMGONG, diberi tanda : T. 36a; -----
42. 1 (satu) lembar foto copy Terjemahan Tersumpah Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia Merek " HANKOOK SAMGONG" No.Pendaftaran 5620040004844 pemilik "HANKOK SAMGONG, diberi tanda : T. 36b; -----
43. 1 (satu) lembar foto copy Terjemahan Tersumpah Bahasa Korea ke Bahasa Indonesia untuk point (730),(740) dan (511) Merek " HANKOOK SAMGONG" No.Pendaftaran 5620040004844 pemilik "HANKOK SAMGONG" , diberi tanda : T. 36c; -----
44. 1 (satu) lembar foto copy Merek "SAMGONG HAWK" No.Pendaftaran 5620070000889 pemilik "SG SAFETY CORPORATION", diberi tanda : T. 37a; -----
45. 1 (satu) lembar foto copy Terjemahan Tersumpah Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia Merek "SAMGONG HAWK" No.Pendaftaran 5620070000889 pemilik "SG SAFETY CORPORATION" , diberi tanda : T. 37b; -----
46. 1 (satu) lembar foto copy Terjemahan Tersumpah Bahasa Korea ke Bahasa Indonesia untuk point (730),(740) dan (511) Merek "SAMGONG HAWK" No.Pendaftaran 5620070000889 pemilik "SG SAFETY CORPORATION", diberi tanda : T. 37c; -----
47. 1 (satu) lembar foto copy Merek "SAMGONG" No.Pendaftaran 5020040004400 pemilik "HANKOOK SAMGONG" , diberi tanda : T. 38a; ---

Hal. 65 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar foto copy Terjemahan Tersumpah Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia Merek "SAMGONG" No.Pendaftaran 5020040004400 pemilik "HANKOOK SAMGONG", diberi tanda : T. 38b; -----
49. 1 (satu) lembar foto copy Terjemahan Tersumpah Bahasa Korea ke Bahasa Indonesia untuk point (730),(740) dan (512) Merek "SAMGONG" No.Pendaftaran 5020040004400 pemilik "HANKOOK SAMGONG", diberi tanda : T. 38c; -----
50. 1 (satu) lembar foto copy Merek "SAMGONG" No.Pendaftaran 4019960040887 pemilik "SG SAFETY CORPORATION, diberi tanda : T. 39a; -----
51. 1 (satu) lembar foto copy Terjemahan Tersumpah Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia Merek "SAMGONG" No.Pendaftaran 4019960040887 pemilik "SG SAFETY CORPORATION, diberi tanda : T. 39b; -----
52. 1 (satu) lembar foto copy Terjemahan Tersumpah Bahasa Korea ke Bahasa Indonesia untuk point (730),(740) dan (512) Merek "SAMGONG" No.Pendaftaran 4019960040887 pemilik "SG SAFETY CORPORATION, diberi tanda : T. 39c; -----
53. 1 (satu) lembar foto copy Merek "SAMGONG" NoPendaftaran 4020140012923 pemilik "SAMGONG Co.Ltd, diberi tanda : T. 40a; -----
54. 1 (satu) lembar foto copy Terjemahan Tersumpah Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia Merek "SAMGONG" NoPendaftaran 4020140012923 pemilik "SAMGONG Co.Ltd, diberi tanda : T. 40b; -----
55. 1 (satu) lembar foto copy Terjemahan Tersumpah Bahasa Korea ke Bahasa Indonesia untuk point (730),(740) dan (511) Merek "SAMGONG" No.Pendaftaran 4020140012923 pemilik "SAMGONG Co.Ltd, diberi tanda : T. 40c; -----

Hal. 66 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar foto copy Merek "SAMGONG" No.Pendaftaran 4120080015142 pemilik HANKOOK SAMGONG", diberi tanda : T. 41a; ----
57. 1 (satu) lembar foto copy Terjemahan Tersumpah Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia Merek "SAMGONG" No.Pendaftaran 4120080015142 pemilik HANKOOK SAMGONG", diberi tanda : T. 41b; -----
58. 1 (satu) lembar foto copy Terjemahan Tersumpah Bahasa Korea ke Bahasa Indonesia untuk point (541),(730) (740) dan (740) Merek "SAMGONG" No.Pendaftaran 4120080015142 pemilik HANKOOK SAMGONG", diberi tanda : T. 41c; -----
59. 1 (satu) lembar foto copy Merek "SAMGONG Industrial Co.LTD" No.Pendaftaran 40197400006742 pemilik SAMGONG Industrial Co.LTD", diberi tanda : T. 42a; -----
60. 1 (satu) lembar foto copy Terjemahan Tersumpah Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia Merek "SAMGONG Industrial Co.LTD" No.Pendaftaran 40197400006742 pemilik HANKOOK SAMGONG", diberi tanda : T. 42b; ---
61. 1 (satu) lembar foto copy Terjemahan Tersumpah Bahasa Korea ke Bahasa Indonesia untuk point (730) (740) dan (512). Merek "SAMGONG Industrial Co.LTD" No.Pendaftaran 40197400006742 pemilik HANKOOK SAMGONG", diberi tanda : T. 42c; -----
62. 1 (satu) lembar foto copy Merek "SAMGONG HAWK" No.Pendaftaran 4019950009893 pemilik "SG SAFETY CORPORATION", diberi tanda : T. 43a; -----
63. 1 (satu) lembar foto copy Terjemahan Tersumpah Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia Merek "SAMGONG HAWK" No. Pendaftaran 4019950009893 pemilik "SG SAFETY CORPORATION", diberi tanda : T. 43b; -----

Hal. 67 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



64. 1 (satu) set foto copy Terjemahan Tersumpah Bahasa Korea ke Bahasa Indonesia untuk point (730) ,(740) dan (512). Merek "SAMGONG HAWK" No.Pendaftaran 4019950009893 pemilik "SG SAFETY CORPORATION", diberi tanda : T. 43c; -----
65. 1 (satu) lembar foto copy Pencarian di website Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq. Direktorat Administrasi Hukum Umum disadur tanggal 16 Oktober 2019 dengan kata kunci pencarian badan hukum 'SAMGONG" tidak ditemukan, diberi tanda : T. 44a; -----
66. 1 (satu) set foto copy Kutipan Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang No.20 tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis belum terdaftar di Indonesia, diberi tanda : T. 44b; -----
67. 1 (satu) set foto copy Company Profil Pihak lain dalam bidang mesin-mesin kapal yaitu SAMGONG CO.LTD yang disadur pada tanggal 15 Oktober 2019 dari website http://www.samgong.co.kr/theme/basic/pdf/company_introduction.pdf, diberi tanda : T. 45; --
68. **2 (dua) lembar** foto copy Company profil SAMGONG pihak lain diluar Penggugat yang disadur tanggal 16 Oktober dari www.samgong.biz , diberi tanda : T. 46; -----
69. 2 (dua) lembar foto copy Website pihak lain yaitu samgong Co.ltd yang diasadur tanggal 16 Oktober 2019 dari www.samgong.equip4ship.com, diberi tanda : T. 47; -----
70. 2 (dua) lembar foto copy Website pihak lain yang memakai kata "SAMGONG: disadur tanggal 16 Oktober 2019 yaitu www.sam-gong.co.kr, diberi tanda : T. 48; -----
71. 2 (dua) lembar foto copy Website pihak lain yang memakai kata "SAMGONG: disadur tanggal 16 Oktober 2019 yaitu www.30agro.co.kr, diberi tanda : T. 49; -----

Hal. 68 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Turut

Tergugat telah mengajukan bukti surat bukti yang antara lain sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar foto copy Merek SAMGONG GEAR atas nama Tanri dengan nomor IDM 000220537 terdaftar tanggal 06 Oktober 2009 dengan filling date tanggal 29 Februari 2008, kelas 07, di beri tanda TT - 1; -----
2. 2 (dua) lembar foto copy Merek SAMGONG dengan nomor IDM 00026190 atas nama KUSNO KOSIM, terdaftar tanggal 02/08/2010 kelas 12, di beri tanda TT - 2; -----
3. 1 (satu) lembar foto copy Merek SAMGONG GEAR atas nama Kusno Kosim dengan nomor IDM 000646806 kelas 12, di beri tanda TT - 3; -----
4. 1 (satu) lembar foto copy Merek S.G GEARS dengan nomor 466621 atas nama Mc SUN INC, terdaftar tanggal 14 Februari 2001 kelas 12, di beri tanda TT - 4; -----
5. 1 (satu) lembar foto copy Merek S.G GEARS dengan nomor IDM 000239742 atas nama Mc SUN INC yang merupakan perpanjangan nomor 466621, terdaftar tanggal 14 Februari 2001 kelas 12, di beri tanda T T- 5; ---
6. 1 (satu) lembar foto copy Merek SAMGONG dengan nomor registrasi 40088443000 atas nama Hyung, Nam-Jin #118-602, Olympic APT., Bange-Dong, Songpa-Gu, Seoul, 138-050, Korea, terdaftar di negara Vietnam, di beri tanda TT - 6; -----
7. 1 (satu) lembar foto copy Merek SAMGONG dengan nomor registrasi 4010469770000 atas nama SAM CORPORATION Gangseo-gu, Busan (KR), terdaftar di Korea, di beri tanda TT - 7; -----
8. 1 (satu) lembar foto copy Pendaftaran merek WIPO Global Brand, merek SAMGONG dengan nomor registrasi 4002901800000 atas nama KR)/ Korea Samgong Corporation, Iksan-si, Jeollabuk-do, Korea Selatan (KR), terdaftar di Korea, di beri tanda TT - 8; -----

Hal. 69 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



9. 1 (satu) lembar foto copy Pendaftaran Merek WIPO Global Brand, merek SAMGONG dengan nomor registrasi 4004159690000 atas nama..... (KR)/ SG Life Safety Co, Ltd Pyeongtaek, Gyeonggi-do ... (KR), terdaftar di Korea , di beri tanda T - 9; -----

10. 1 (satu) set foto copy Salinan Putusan perkara pembatalan merek no 37/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga Jkt Pst, yang diputus pada tanggal 31 Januari 2019, di beri tanda TT - 10; -----

11. 1 (satu) lembar foto copy Salinan Putusan perkara pembatalan merek no 03/Pdt.Sus-Plw-Merek/2016/PN. Niaga.Jkt.Pst, yang diputus pada tanggal 24 Oktober 2016, di beri tanda TT - 11; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 11 November 2019; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan apa apa lagi dan selanjutnya memohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM KONPENSI :

TENTANG EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat :

1. *Surat Kuasa dan Gugatan Cacat Formil*, dengan alasan alamat Penggugat dalam gugatannya di Samgong Gear Ind., Co., Ltd `adalah di 741-4, Kojan-dong, Namdong-ku, Incheon city, Republik Korea Selatan, namun dalam surat kuasa, alamat Penggugat adalah adalah di 741-4, Kojan-dong,

Hal. 70 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namdong-ga, Incheon city, Republik Korea Selatan; -----

---Kemudian dalam Anggaran Dasar Penggugat nomor 99-4075 tidak diket emukan wewenang dari Presiden Direktur untuk menandatangani surat kuasa dalam menghadapi suatu perkara dalam lingkungan peradilan; -----

2. Eksepsi tempotis - gugatan daluarsa, dengan alasan gugatan yang ternyata diajukan oleh Penggugat telah lebih dari lima tahun setelah tanggal pendaftaran merek "SAMGONG GEAR" milik Tergugat; -----
3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel), dengan alasan jenis barang merek Tergugat tidak sama dengan jenis barang merek Penggugat; -----
4. Gugatan Penggugat diajukan dengan itikad tidak baik, dengan alasan Penggugat telah merekayasa dan memperalat Pengadilan Niaga dengan mengajukan gugatan sebagai alat untuk legalisasi dan rasionalisasi kegiatannya yang melanggar hak-hak Tergugat; -----

Eksepsi Turut Tergugat :

1. Legal Standing Kuasa Penggugat dalam Mengajukan Gugatan Tidak Sah dengan alasan alamat Penggugat dalam gugatan adalah di 741-4, Kojan-dong, Namdong-ku, Incheon city, Republik Korea Selatan, namun dalam Anggaran Dasar Penggugat tertulis alamat dari Penggugat adalah di 741-4, Kojan-dong, **Namdong-ga**, Incheon city, Republik Korea Selatan; -----
2. Surat Kuasa Penggugat tidak sah, dengan alasan bahwa Surat Kuasa ditandatangani oleh Presiden Direktur, namun dalam Anggaran Dasar tidak ditemukan adanya kewenangan Presiden Direktur untuk menandatangani surat kuasa dalam menghadapi dalam lingkungan penradilan; -----
3. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa), dengan alasan : ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur ada batasan-batasan waktu yang ditentukan oleh undang-undang

Hal. 71 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan pendaftaran terhadap merek terdaftar, yakni belum melebihi tenggang waktu 5 tahun; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan legal standing (kedudukan hukum) Penggugat dalam perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Akta Pendirian Penggugat (bukti surat Penggugat bertanda : P. 1a) ternyata bahwa asli Akta Pendirian Penggugat tersebut tidak dapat diperlihatkan dipersidangan serta tidak dilegalisasi oleh Kementerian Luar Negeri yang bersangkutan serta tidak didaftarkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa hal ini berarti bahwa formalitas akta pendirian Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan, sehingga menimbulkan keragu-raguan atau ketidakpastian bagi Majelis Haakim tentang keberadaan Penggugat sebagai Badan Hukum di negaranya di Korea dan hal ini juga berkaitan dengan keberadaan pemberian Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Dalam Kompensi dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum /legal standing dalam perkara a quo, maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak akan di[pertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Hal. 72 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Dalam Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM KONPENSİ dan REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Dalam Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonsensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan; -----

Memperhatikan Pasal 1792 KUH.Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara a quo; -----

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSİ :

TENTANG EKSEPSİ :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima; -----

TENTANG POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi tidak dapat diterima; --

DALAM KONPENSİ dan REKONPENSİ :

- Menghukum Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.651.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah); -----

Hal. 73 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 oleh kami, Desbenneri Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., dan Robert, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sundarni, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ENDAH DETTY PERTIWI, S.H., M.H.

DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H.

ROBERT, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUNDARNI, S.H., M.H.

Hal. 74 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

- PNBP	: Rp	40.000,00;
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00;
- Panggilan	: Rp	1.500.000,00;
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Materai	: Rp	6.000,00;
- Redaksi	: Rp	<u>10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp	1.651.000,00;

(satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 75 dari 75 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.